

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA.

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em sessão solene de 05 de abril de 1990, promulga a presente Lei Orgânica, com as disposições seguintes:

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I

DO MUNICÍPIO

Art. 1º O Município de Catanduva, pessoa jurídica de direito público interno, é unidade territorial que integra a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, dotada de autonomia política, administrativa, financeira e legislativa nos termos assegurados pela Constituição da República, pela [Constituição do Estado](#) e por esta Lei Orgânica.

Art. 2º O território do Município poderá ser dividido em distritos, criados, organizados e suprimidos por lei municipal, observada a legislação estadual, a consulta plebiscitária e o disposto nesta Lei Orgânica.

Art. 3º O Município integra a divisão administrativa do Estado.

Art. 4º Constituem bens do Município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe pertençam.

Parágrafo único. O Município tem direito à participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais de seu território.

Art. 5º São símbolos do Município o Brasão, a Bandeira e o Hino, representativos de sua cultura e história.

TÍTULO II

DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL

Art. 6º Compete ao Município exercer todas as atribuições pertinentes ao provimento dos interesses locais, especialmente:

I - suplementar a legislação federal e estadual no que couber;

II - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar as suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;

III - legislar sobre assuntos de interesse local;

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observado o disposto nesta Lei Orgânica e na legislação estadual pertinente;

V - instituir a guarda municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei;

VI - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, entre outros os seguintes serviços: transporte coletivo urbano; abastecimento de água e esgotos sanitários; mercados, feiras e matadouros locais; cemitérios e serviços funerários; iluminação pública; limpeza pública, coleta domiciliar e destinação final do lixo;

VII - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e ensino fundamental;

VIII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

IX - promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual;

X - promover a cultura e recreação;

XI - fomentar a produção agropecuária e demais atividades econômicas, inclusive a artesanal;

XII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

XIII - realizar serviços de assistência social, diretamente ou por meio de instituições privadas, conforme critérios e condições fixadas em Lei Municipal;

XIV - realizar programas de apoio às práticas desportivas;

XV - realizar programas de alfabetização;

XVI - realizar atividades de defesa civil, de proteção à vida, ao patrimônio e ao meio ambiente em coordenação com a União e o Estado;

XVII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e da ocupação do solo urbano;

XVIII - elaborar e executar o plano diretor;

XIX - executar obras de: abertura, pavimentação e conservação de vias; drenagem pluvial; construção e conservação de estradas vicinais; construção e conservação de estradas, parques, jardins e hortos florestais, pontes e viadutos; edificação e conservação de prédios públicos municipais;

XX - fixar: tarifas dos serviços públicos, inclusive dos serviços de táxis e transporte coletivo urbano; horário de funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços e estabelecimentos bancários;

XXI - sinalizar as vias públicas urbanas e rurais;

XXII - regulamentar a utilização de vias e logradouros públicos;

XXIII - conceder licença para: localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços; afixação de cartazes, letreiros, anúncios, faixas, emblemas e utilização de alto-falantes para fins de publicidade e propaganda; exercício de comércio eventual ou ambulante; realização de jogos, espetáculos e divertimentos públicos, observadas as prescrições legais; prestação de serviços de táxis;

XXIV - aprovar, observada a legislação complementar federal, o plano plurianual de diretrizes, objetivos e metas da administração municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada;

XXV - aprovar, observada a legislação complementar federal, as diretrizes orçamentárias, fixando as metas e prioridades da administração municipal, inclusive as despesas de capital para o exercício orçamentário subsequente, orientando a elaboração da lei orçamentária anual e dispondo sobre as alterações da legislação

tributária;

XXVI - aprovar, observada a legislação complementar federal, o orçamento anual, provendo a receita e fixando a despesa;

XXVII - organizar o seu funcionalismo, com observância dos princípios e normas constitucionais federais;

XXVIII - adquirir bens, inclusive mediante desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social;

XXIX - estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação de seu território;

XXX - integrar consórcio com outros municípios para solução de problemas comuns;

XXXI - estabelecer e impor penalidades por infração às suas leis e regulamentos;

XXXII - dispor sobre registro, vacinação e captura de animais;

XXXIII - dispor sobre depósito e venda de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão de legislação municipal;

XXXIV - dispor sobre a apreensão, guarda e destino de animais irracionais abandonados ou soltos em vias públicas, assim como sua assistência médica especializada, com a finalidade de evitar acidentes e erradicar moléstias;

XXXV - elaborar convênio com outros municípios objetivando a realização de serviços de proteção contra incêndio e calamidades;

XXXVI - dispor sobre a criação e administração por membros da comunidade de Fundo Municipal de reequipamento, manutenção e desenvolvimento do Corpo de Bombeiros nos termos do convênio Estado/Município.

XXXVII - dispor sobre a criação de órgãos municipais de defesa do consumidor, no âmbito do Município, assim como promover convênios e/ou parcerias com outros órgãos públicos ou privados de defesa do consumidor para o exercício das competências enumeradas nas Constituições Federal e Estadual.

Art. 7º Além das competências previstas no artigo anterior, o Município atuará em

cooperação com a União e o Estado para o exercício das competências enumeradas no artigo 23 da [Constituição Federal](#), desde que as condições sejam de interesse do Município.

Art. 8º (Revogado pela Emenda nº 03, de 24.09.1991).

TÍTULO III

DO GOVERNO MUNICIPAL

CAPÍTULO I

DO PODER LEGISLATIVO

Seção I

Da Câmara Municipal

Art. 9º O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta por Vereadores, eleitos para cada legislatura entre cidadãos maiores de dezoito anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto e secreto, e investidos na forma da legislação federal.

Parágrafo único. Cada legislatura terá duração de 4 (quatro) anos.

Art. 10. O número de Vereadores será fixado por Decreto Legislativo, no ano anterior ao da eleição, proporcionalmente à população do Município e nos limites fixados pela [Constituição Federal](#).(Redação dada pela Emenda nº 45, de 18.04.2023).(Vide Ofício da Câmara nº 26/2024, ao Juízo Eleitoral, que permanece em 13 cadeiras).

§ 1º O número de habitantes a ser utilizado como base de cálculo do número de Vereadores será aquele fornecido, mediante certidão, pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

§ 2º O número de Vereadores será fixado, mediante Decreto Legislativo, até o final da sessão legislativa do ano que anteceder às eleições.

§ 3º A apresentação do Decreto de que trata o parágrafo anterior deverá ser precedida, em no mínimo 30 (trinta) dias, de Audiência Pública, convocada pelo Poder Legislativo, para a apresentação de estudos que comprovem essa necessidade.(Redação dada pela Emenda nº 35, de 07.04.2016).

§ 4º A convocação de que trata o parágrafo anterior deverá ser feita mediante edital publicado em meio de comunicação de ampla circulação no Município, divulgação em emissora de rádio local e emissão de convites específicos aos seguintes setores:

I - Prefeito ou representante do Poder Executivo;

II - Representantes de Associações e Comunidades de Bairro;

III - Representantes dos sindicatos de trabalhadores, empregados e patronais;

IV - Ordem dos Advogados do Brasil - OAB;

V - Representantes do Poder Judiciário. (Redação dada pela Emenda nº 35, de 07.04.2016).

§ 5º Será elaborada ata da Audiência Pública referida no § 3º, com registro de todas as posições defendidas, destacando-se a majoritária, para exame e orientação dos membros do Legislativo Municipal.(Redação dada pela Emenda nº 35, de 07.04.2016).

§ 6º A Mesa da Câmara enviará ao Tribunal Regional Eleitoral, logo após a sua edição, cópia do Decreto Legislativo de que trata o parágrafo segundo.(Redação dada pela Emenda nº 35, de 07.04.2016).

Art. 11. A Câmara Municipal funcionará em sessões públicas, presente, pelo menos, um terço de seus membros.

§ 1º Salvo disposições em contrário desta Lei Orgânica, as deliberações da Câmara Municipal e de suas Comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos seus membros.

§ 2º O voto será sempre público (Redação dada pela Emenda nº 12, de 30.05.2001).

Seção II

Da Posse

Art. 12. A Câmara Municipal reunir-se-á em sessão preparatória, a partir de 1º de Janeiro do primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros.

§ 1º Sob a Presidência do Vereador mais votado entre os presentes, os demais Vereadores prestarão compromisso e tomarão posse, cabendo ao Presidente prestar o seguinte compromisso:

"PROMETO CUMPRIR A [CONSTITUIÇÃO FEDERAL](#), A [CONSTITUIÇÃO ESTADUAL](#) E A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, OBSERVAR AS LEIS, DESEMPENHAR O MANDATO QUE ME FOI CONFIADO E TRABALHAR PELO PROGRESSO DO MUNICÍPIO E BEM-ESTAR DE SEU

POVO".

§ 2º Prestado o compromisso pelo Presidente, o Secretário que for designado para esse fim fará a chamada nominal de cada Vereador, que declarará:

"ASSIM EU PROMETO".

§ 3º O Vereador que não tomar posse na sessão prevista neste artigo deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara Municipal.

§ 4º No ato da posse e ao término do mandato, os Vereadores farão declaração pública de seus bens, que deverá ser repetida anualmente, pela apresentação da cópia da declaração de bens que constar de sua declaração de renda apresentada à Receita Federal, a qual será transcrita em livro próprio e resumida em atas que ficarão à disposição do conhecimento público.

Seção III

Das Atribuições da Câmara Municipal

Art. 13. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar sobre as matérias de competência do Município, especialmente no que se refere ao seguinte:

I - assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação federal e estadual, notadamente no que diz respeito: à saúde, à assistência pública, à educação e à proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; à proteção de documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, como os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos do Município; a impedir a evasão, destruição e descaracterização de obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico e cultural do Município; à abertura de meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;

e) à proteção ao meio ambiente e ao combate à poluição;

f) ao incentivo à indústria e comércio;

g) à criação de distritos industriais;

h) ao fomento da produção agropecuária e à organização do abastecimento alimentar;

i) à promoção de programas de construção de moradias, melhorando as condições habitacionais e de saneamento básico;

j) ao combate às causas da pobreza e aos fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

l) ao registro, ao acompanhamento e à fiscalização das concessões de pesquisa e exploração dos recursos hídricos e minerais em seu território;

m) ao estabelecimento e à implantação da política de educação para o trânsito;

l) à cooperação com a União e o Estado, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar, atendidas as normas fixadas em lei complementar federal;

m) ao uso e ao armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins;

l) as políticas públicas do Município;

l) ao estabelecimento e à implantação da política de educação para a proteção contra incêndio aos alunos das oitavas séries do 1º grau, das escolas públicas.

II - tributos municipais, bem como autorizar isenções e anistias fiscais e a remissão de dívidas;

III - orçamento anual, plano plurianual e diretrizes orçamentárias, bem como autorizar abertura de créditos suplementares e especiais;

IV - obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, bem como sobre a forma e os meios de pagamento;

V - concessão de auxílios e subvenções;

VI - concessão e permissão de serviços públicos;

VII - concessão de direito real de uso de bens municipais;

VIII - alienação e concessão de bens imóveis;

IX - aquisição de bens imóveis, quando se tratar de doação;

X - criação, alteração e extinção de cargos, empregos e funções públicas e fixação da respectiva remuneração;

XI - criação, organização e supressão de distritos, observada a legislação estadual;

XII - plano diretor;

XIII - denominação de próprios, vias e logradouros públicos (Redação dada pela Emenda nº 34, de 24.10.2014).

XIV - guarda municipal destinada a proteger bens, serviços e instalações do Município;

XV - ordenamento, parcelamento, uso e ocupação do solo urbano;

XVI - organização e prestação de serviços públicos;

XVII - delimitação do perímetro urbano;

XVIII - formação e organização de comissões e conselhos;

XIX - sobre assuntos de segurança e proteção contra incêndios, inclusive suplementando a legislação federal e estadual;

XX - criar órgãos municipais de defesa do consumidor como instrumento para o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor (acrescentado pela Emenda nº 14, de 31.08.2004).

XXI - Fica assegurada a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública - COMSEP, cuja composição, objetivos e diretrizes serão definidas em Lei (acrescentado pela Emenda nº 22, de 06.03.2007).

Art. 14. Compete à Câmara Municipal, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições:

I - eleger sua Mesa Diretora, bem como destituí-la na forma desta Lei Orgânica e do Regimento Interno;

II - elaborar o seu Regimento Interno;

III - fixar a remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, observando-se o disposto no inciso V do artigo 29 da [Constituição Federal](#) e o estabelecido nesta Lei Orgânica;

IV - exercer, com o auxílio do Tribunal de Contas ou Órgão Estadual competente, a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município;

V - julgar as contas anuais do Município e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de Governo;

VI - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;

VII - dispor sobre sua organização, funcionamento, poder de polícia, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e fixar a respectiva remuneração;

VIII - autorizar o Prefeito a se ausentar do Município, quando a ausência exceder a 15 (quinze) dias;

IX - mudar temporariamente sua sede;

X - fiscalizar e controlar, diretamente, os atos do Poder Executivo, incluídos os da Administração indireta e fundacional;

XI - proceder à tomada de contas do Prefeito Municipal, quando não apresentadas à Câmara dentro do prazo de 60 (sessenta) dias após a abertura da sessão legislativa;

XII - processar e julgar os Vereadores, na forma desta Lei Orgânica;

XIII - representar ao Procurador Geral da Justiça, mediante aprovação da maioria absoluta dos seus membros, contra o Prefeito, o Vice-Prefeito e Secretários Municipais ou ocupantes de cargos da mesma natureza, pela prática de crime contra a Administração Pública que tiver conhecimento;

XIV - dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, conhecer de sua renúncia e afastá-los definitivamente do cargo, nos termos previstos em lei;

XV - conceder licença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores para afastamento do cargo;

XVI - criar comissões especiais de inquérito sobre fato determinado que se inclua na competência da Câmara Municipal, sempre que o requerer, pelo menos, um terço dos membros da Câmara;

XVII - convocar os Secretários Municipais ou ocupantes de cargos da mesma natureza para prestar informações sobre matéria de sua competência;

XVIII - solicitar informações ao Prefeito Municipal sobre assuntos referentes à Administração;

XIX - decidir sobre a perda de mandato de Vereador, por voto secreto e maioria absoluta, nas hipóteses previstas nesta Lei Orgânica e no Regimento Interno (Redação dada pela Emenda nº 13, de 04.08.2004).

XX - conceder título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem à pessoa, mediante decreto legislativo, submetido à discussão e votação única pelo

Plenário da Casa e exigido a unanimidade para sua aprovação (Redação dada pela Emenda nº 25, de 10.03.2009).

XXI - tomar e julgar as contas do Prefeito e da Mesa, no prazo de sessenta dias após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, observados os seguintes preceitos: o parecer prévio só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal; rejeitadas, as contas serão imediatamente remetidas ao Ministério Público para os devidos fins; não havendo deliberação dentro do prazo previsto neste artigo, consideram-se julgadas as contas nos termos das conclusões do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado.

XXII - É fixado em trinta dias, desde que aprovado pelo Plenário da Câmara Municipal, o prazo para que os responsáveis pelos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Município prestem as informações e encaminhem os documentos requisitados, conforme os termos do art. 20, XVI, da CE/89 e do art. 50, § 2º da CF/88 (Redação dada pela Emenda nº 41, de 08.09.2020).

§ 1º É fixado em 15 (quinze) dias úteis, desde que aprovado pelo Plenário da Câmara Municipal, o prazo para que os responsáveis pelos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Município prestem as informações e encaminhem os documentos requisitados (Redação dada pela Emenda nº 40, de 26.11.2019). (Revogado pela Emenda nº 41, de 14.09.2020).

§ 2º O prazo para cumprimento, estipulado no parágrafo 1º deste artigo, passa a ser contado a partir do protocolado junto à Prefeitura Municipal, o qual poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, desde que requerido e justificado por escrito e devidamente protocolado na Câmara Municipal, ficando ainda, o pedido de prorrogação, sujeito à aprovação do Plenário da Câmara Municipal (Redação dada pela Emenda nº 40, de 26.11.2019). (Revogado pela Emenda nº 41, de 14.09.2020).

§ 3º O pedido de prestação de informações e encaminhamento de documentos pode ser reiterado, se não satisfizerem a seu autor, mediante novo requerimento que deverá seguir tramitação legal (Redação dada pela Emenda nº 40, de 04.12.2019).

§ 4º O não atendimento no prazo estipulado, prorrogado ou reiterado nos parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo, e desde que requerido pelo seu autor e aprovado no plenário da Câmara Municipal, autoriza o Presidente da Câmara Municipal a proceder na intervenção do Poder Judiciário para fazer cumprir a legislação (Redação dada pela Emenda nº 40, de 04.12.2019).

§ 5º O Decreto-Lei nº 201/67, de 27 de Fevereiro de 1.967, estabelece normas pelo

descumprimento do estabelecido nos parágrafos 1º, 2º e § 3º deste artigo, em face de infração político-administrativa (Redação dada pela Emenda nº 40, de 04.12.2019).

Seção IV

Do Exame Público Das Contas Municipais

Art. 15. As contas do Município ficarão à disposição dos cidadãos durante 60 (sessenta) dias, a partir de 15 (quinze) de abril de cada exercício, no horário de funcionamento da Câmara Municipal, em local de fácil acesso ao público, com comunicação à imprensa local.

§ 1º A consulta às contas municipais poderá ser feita por qualquer cidadão, independente de requerimento, autorização ou despacho de qualquer autoridade.

§ 2º A consulta só poderá ser feita no recinto da Câmara e haverá pelo menos 03 (três) cópias à disposição do público.

§ 3º A reclamação apresentada deverá:

I - ter a identificação e a qualificação do reclamante;

II - ser apresentada em 04 (quatro) vias no protocolo da Câmara;

III - conter elementos e provas nas quais se fundamenta o reclamante.

§ 4º As vias da reclamação apresentada no protocolo da Câmara terão a seguinte destinação:

I - a primeira via deverá ser encaminhada pela Câmara ao Tribunal de Contas ou órgão equivalente, mediante ofício;

II - a segunda via deverá ser anexada às contas à disposição do público pelo prazo que restar ao exame e apreciação;

III - a terceira via se constituirá em recibo do reclamante e deverá ser autenticada pelo servidor que a receber no protocolo;

IV - a quarta via será arquivada na Câmara Municipal.

§ 5º A anexação da segunda via, de que trata o inciso II do § 4º deste artigo, independerá do despacho de qualquer autoridade e deverá ser feita no prazo de 48 (quarenta e oito) horas pelo servidor que a tenha recebido no protocolo da Câmara,

sob pena de suspensão, sem vencimentos, pelo prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 16. A Câmara Municipal enviará ao reclamante cópia da correspondência que encaminhou ao Tribunal de Contas ou órgão equivalente.

Seção V

Da Remuneração Dos Agentes Políticos

Art. 17. Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Vereadores e dos Secretários Municipais serão fixados por lei específica, de iniciativa da Câmara Municipal, em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõem os artigos 37, XI, 39 § 4º, 150, II, 153, III, § 2º, I da [Constituição Federal](#). (Redação dada pela Emenda nº 43, de 19.05.2022).

§ 1º A apresentação do decreto de que trata o parágrafo anterior deverá ser precedida, em no mínimo 30 (trinta) dias, de Audiência Pública, convocada pelo Poder Legislativo, para a apresentação de estudos que comprovem essa necessidade. (Revogado pela Emenda nº 43, de 19.05.2022).

§ 2º A convocação de que trata o parágrafo anterior deverá ser feita mediante edital publicado em meio de comunicação de ampla circulação no Município, divulgação em emissora de rádio e emissão de convites específicos aos seguintes setores:

I - Prefeito ou representante do Poder Executivo;

II - Representantes de Associações e Comunidades de Bairro;

III - Representantes dos Sindicatos de Trabalhadores, Empregados e Patronais;

IV - Ordem dos Advogados do Brasil - OAB;

V - Representantes do Poder Judiciário (Revogado pela Emenda nº 43, de 19.05.2022).

§ 3º Será elaborada ata de Audiência Pública referida no § 3º, com registro de todas as posições defendidas, destacando-se a majoritária, para exame e orientação dos membros do Legislativo Municipal. (Revogado pela Emenda nº 43, de 19.05.2022).

Art. 18. Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Vereadores e dos Secretários Municipais serão fixados em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

§ 1º Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

§ 2º Os subsídios do Vice-Prefeito não poderão exceder a cinquenta por cento daqueles fixados para o Prefeito.

§ 3º Os subsídios dos Vereadores serão fixados na proporção máxima de setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Estaduais. (Vide Lei Municipal nº 6403/2023 e art. 20, VI, "d", CF).

§ 4º Os Vereadores receberão integralmente seus subsídios no período de recesso da Câmara.

§ 5º O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do município.

§ 6º Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Vereadores e dos Secretários Municipais estão sujeitos ao imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.

Art. 19. É assegurada a revisão geral anual dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Vereadores e dos Secretários Municipais, a qual será feita sempre na mesma data e sem distinção de índices, através de lei específica, devendo ser respeitados, em cada caso, os limites previstos nos parágrafos 1º, 3º e 5º do artigo 18 desta Lei Orgânica, e observadas as disposições pertinentes, contidas na [Constituição Federal](#). (Declarado Inconstitucional pela ADI 2281268-97.2019.8.26.0000 e posteriormente revogado pela Emenda nº 43, de 19.05.2022).

Art. 20. A não revisão dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Vereadores e dos Secretários Municipais, até a data em que a lei específica fixar, implicará na suspensão do pagamento dos subsídios dos Vereadores, até que seja votada a respectiva lei. (Declarado Inconstitucional pela ADI 2281268-97.2019.8.26.0000 e posteriormente revogado pela Emenda nº 43, de 19.05.2022).

Parágrafo único. Enquanto não for editada a lei específica que promove a revisão aludida no "caput" deste artigo, prevalecerão os subsídios pagos no mês anterior àquele em que o novo valor deveria ser pago, sendo esse valor atualizado monetariamente pelo índice oficial. (Declarado Inconstitucional pela ADI 2281268-97.2019.8.26.0000 e posteriormente revogado pela Emenda nº 43, de 19.05.2022).

Seção VI

Da Eleição da Mesa

Art. 21. Imediatamente após a posse, os Vereadores reunir-se-ão sob a presidência do mais votado dentre os presentes e, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão os componentes da Mesa, que ficarão automaticamente empossados.

§ 1º Não havendo número legal, o Vereador mais votado dentre os presentes permanecerá na Presidência e convocará sessões diárias, até que seja eleita a Mesa.

§ 2º A Mesa será integrada por tantos membros quantos dispuser o regimento interno.

§ 3º O mandato dos membros da Mesa será de dois anos, proibida a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente seguinte.

§ 4º A eleição para renovação da Mesa Diretora realizar-se-á obrigatoriamente na última sessão ordinária da Sessão Legislativa do segundo ano do biênio, considerando-se automaticamente empossados os eleitos a partir de 1º de Janeiro. (Redação dada pela Emenda nº 08, de 09.12.1994).

§ 5º Qualquer membro da Mesa poderá ser destituído pelo voto de dois terços dos membros da Câmara Municipal, em escrutínio secreto, quando faltoso, omissor ou ineficiente no desempenho das suas atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para completar o mandato, devendo o Regimento Interno dispor sobre o processo de destituição e sobre a substituição do membro destituído. (Redação dada pela Emenda nº 36, de 04.08.2004).

§ 6º As atribuições da Mesa serão definidas no regimento interno.

Seção VII

Das Reuniões

Subseção I - Disposições Gerais

Art. 22. As sessões da Câmara, que serão públicas, só poderão ser abertas com a presença de, no mínimo, um terço dos seus membros.

Art. 23. A discussão e a votação da matéria constante da Ordem do Dia só poderão ser efetuadas com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal.

Parágrafo único. A aprovação da matéria colocada em discussão dependerá do voto favorável da maioria dos Vereadores presentes à sessão, ressalvados os casos previstos nesta Lei.

Art. 24. Não poderá votar o Vereador que tiver interesse pessoal na deliberação, anulando-se a votação, se o seu voto for decisivo.

Subseção II - da Sessão Legislativa Ordinária

Art. 25. Independentemente de convocação, a sessão legislativa anual desenvolve-se de 1º de Fevereiro a 30 de Junho e 1º de Agosto a 15 de Dezembro.

Parágrafo único. As reuniões marcadas dentro desse período serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente quando recaírem nos feriados.

Art. 26. A Câmara Municipal reunir-se-á em sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e secretas, conforme dispuser o seu Regimento Interno, e as remunerará de acordo com o estabelecimento nesta Lei Orgânica e na legislação específica.

Art. 27. As sessões da Câmara Municipal deverão ser realizadas em recinto destinado ao seu funcionamento, considerando-se nulas as que se realizarem fora dele.

§ 1º Comprovada a impossibilidade de acesso àquele recinto ou outra causa que impeça a sua utilização, poderão ser realizadas sessões em outro local, por decisão do Presidente da Câmara.

§ 2º As sessões solenes poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara.

Art. 28. Considerar-se-á presente à sessão o Vereador que assinar o livro de presença antes do término do Expediente e participar das votações.

Subseção III - da Sessão Legislativa Extraordinária

Art. 29. A convocação extraordinária da Câmara Municipal, somente possível no período de recesso, far-se-á:

I - pela maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal;

II - pelo Prefeito, em caso de urgência, ou interesse público relevante.

Parágrafo único. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara deliberará somente sobre matéria para a qual foi convocada.

Seção VIII

Das Comissões

Art. 30. A Câmara Municipal terá comissões permanentes e especiais, constituídas na forma e com as atribuições definidas no Regimento Interno ou no ato de que resultar a

sua criação.

§ 1º Em cada comissão será assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da Câmara.

§ 2º Às Comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:

I - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

II - convocar Secretários Municipais ou ocupantes de cargos da mesma natureza para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições;

III - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

IV - apreciar programas de obras e planos e sobre eles emitir parecer;

V - acompanhar a execução orçamentária.

§ 3º A recusa ou não atendimento de convocação prevista no inciso II deste Artigo, caracterizará infração administrativa de acordo com a lei.

Art. 31. As Comissões Especiais de Inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no Regimento Interno, serão criadas pela Câmara mediante requerimento de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que este promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 1º As Comissões Especiais de Inquérito, além das atribuições previstas no artigo anterior, poderão (Redação dada pela Emenda nº 19, de 17.10.2006):

I - proceder às vistorias e levantamentos nas repartições públicas municipais da administração direta e indireta, onde terão livre ingresso e permanência;

II - requisitar de seus responsáveis a exibição de documentos e a prestação dos esclarecimentos necessários;

III - transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua presença, ali realizando os atos que lhes competir.

IV - requisitar ao Tribunal de Contas competente a realização de inspeções e auditorias

que entender necessárias. (acrescentado pela Emenda nº 19, de 17.10.2006 e seus § 2º, § 3º, § 4º, § 5º e § 6º).

§ 2º O prazo da Comissão Especial de Inquérito poderá ser prorrogado, automaticamente, a requerimento de um terço dos membros da Câmara, comunicado por escrito à Mesa, lido em plenário e publicado no Diário Oficial.

§ 3º Em qualquer hipótese, o prazo da Comissão Especial de Inquérito não poderá ultrapassar o período da legislatura em que foi criada.

§ 4º No dia previamente designado, se não houver número para deliberar, a Comissão Especial de Inquérito poderá tomar depoimento das testemunhas ou autoridades convocadas, desde que estejam presentes o Presidente ou o Relator e um membro da Comissão.

§ 5º O Presidente da Comissão Especial de Inquérito, por deliberação desta, poderá incumbir um dos seus membros ou funcionários da Secretaria da Câmara Municipal da realização de qualquer sindicância ou diligência necessária aos seus trabalhos.

§ 6º Considera-se fato determinado o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do País, que estiver devidamente caracterizado no requerimento de constituição da Comissão.

Art. 31-A No exercício de suas atribuições, a Comissão Especial de Inquérito terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, facultada a realização de diligências que julgar necessárias, podendo convocar Secretários Municipais, tomar depoimento de qualquer autoridade, inquirir testemunhas, sob compromisso, ouvir indiciados, requisitar de órgão público informações ou documentos de qualquer natureza, bem como requerer ao Tribunal de Contas do Estado a realização de inspeções e auditorias que entender necessárias. (acrescentado pela Emenda nº 19, de 17.10.2006).

Art. 31-B Não se dará publicidade a informações e documentos oficiais de caráter reservado. As informações e documentos encaminhados ou requisitados por Comissão serão confiados ao Presidente desta pelo Presidente da Câmara para que as leia a seus pares; as solicitadas por Vereador serão lidas a este pelo Presidente da Câmara. Cumpridas essas formalidades, serão fechadas em invólucro lacrado, etiquetado, datado e rubricado pelos 1º e 2º Secretários da Mesa Diretora. (acrescentado pela Emenda nº 19, de 17.10.2006).

Parágrafo único. A inobservância do caráter reservado, sigiloso ou secreto, de

documentos de interesse de qualquer comissão, sujeitará o infrator à pena de responsabilidade, apurada na forma da Lei. (acrescentado pela Emenda nº 19, de 17.10.2006).

Seção IX

Do Presidente da Câmara Municipal

Art. 32. Compete ao Presidente da Câmara, além de outras atribuições estipuladas no Regimento Interno:

I - representar a Câmara Municipal;

II - dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara;

III - interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno;

IV - promulgar as resoluções e os decretos legislativos, bem como as leis que receberem sanção tácita e as cujo veto tenha sido rejeitado pelo Plenário e não tenham sido promulgadas pelo Prefeito Municipal;

V - fazer publicar os atos da Mesa, bem como as resoluções, os decretos legislativos e as leis por ele promulgadas;

VI - declarar extinto o mandato do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, nos casos previstos em lei;

VII - apresentar ao Plenário, até o dia 20 (vinte) de cada mês, o balanço relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês anterior;

VIII - requisitar numerário destinado às despesas da Câmara;

IX - exercer, em substituição, a chefia do Executivo Municipal nos casos previstos em lei;

X - designar comissões especiais nos termos regimentais;

XI - mandar prestar informações por escrito e expedir certidões requeridas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações;

XII - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil e com membros da comunidade;

XIII - administrar os serviços da Câmara Municipal, fazendo lavrar os atos pertinentes a essa área de gestão;

XIV - manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força necessária para esse fim.

Art. 33. O Presidente da Câmara, ou quem o substituir, somente manifestará o seu voto nas seguintes hipóteses:

I - na eleição da Mesa Diretora;

II - quando a matéria exigir, para sua aprovação, o voto favorável de dois terços dos membros da Câmara;

III - quando ocorrer empate em qualquer votação no Plenário.

Seção X

Do Vice-presidente da Câmara Municipal

Art. 34. Ao Vice-Presidente compete, além das atribuições contidas no Regimento Interno, as seguintes:

I - substituir o Presidente da Câmara em suas faltas, ausências, impedimentos ou licenças;

II - promulgar e fazer publicar, obrigatoriamente, as resoluções e os decretos legislativos sempre que o Presidente, ainda que se ache em exercício, deixar de fazê-lo no prazo estabelecido;

III - promulgar e fazer publicar, obrigatoriamente, as leis quando o Prefeito Municipal e o Presidente da Câmara, sucessivamente, tenham deixado de fazê-lo, sob pena de perda do mandato de membro da Mesa.

Seção XI

Do Secretário da Câmara Municipal

Art. 35. Ao 1º Secretário compete, além das atribuições contidas no Regimento Interno, as seguintes:

I - redigir as atas das sessões secretas e das reuniões da Mesa;

II - acompanhar e supervisionar a redação das Atas das demais sessões e proceder à sua leitura;

III - fazer a chamada dos Vereadores;

IV - registrar, em livro próprio, os precedentes firmados na aplicação do Regimento Interno;

V - fazer a inscrição dos oradores na pauta dos trabalhos;

VI - substituir os demais membros da Mesa, quando necessário.

Art. 36. Ao 2º Secretário compete substituir o 1º Secretário nas suas licenças, impedimentos e ausências.

Seção XII

Dos Vereadores

Subseção I - Disposições Gerais

Art. 37. Os Vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município.

Art. 38. Os Vereadores não serão obrigados a testemunhar, perante a Câmara, sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações.

Art. 39. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no Regimento Interno, o abuso das prerrogativas asseguradas aos Vereadores ou a percepção, por estes, de vantagens indevidas.

Subseção II - Das Incompatibilidades

Art. 40. Os Vereadores não poderão:

I - desde a expedição do diploma:

- a) firmar ou manter contrato com o Município, suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações ou empresas concessionárias de serviços públicos municipais, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes;
- b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis "*ad nutum*", nas entidades constantes da alínea anterior;

II - desde a posse:

- a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresas que gozem de favor

decorrente de contrato celebrado com o Município ou nela exercer função remunerada;

- b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "*ad nutum*" nas entidades referidas na alínea "a" do inciso I, salvo o cargo de Secretário Municipal ou equivalente;
- c) patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere a alínea "a" do inciso I;
- d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.

Art. 41. Perderá o mandato o Vereador:

I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;

III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo em caso de licença ou de missão oficial autorizada;

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;

V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na [Constituição Federal](#);

VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, com pena privativa de liberdade superior a dois anos;

VII - que deixar de residir no Município;

VIII - que deixar de tomar posse, sem motivo justificado, dentro do prazo estabelecido nesta Lei Orgânica.

§ 1º Extingue-se o mandato, e assim será declarado pelo Presidente da Câmara, quando ocorrer falecimento ou renúncia por escrito do Vereador.

§ 2º Nos casos dos incisos I, II, VI e VII deste artigo, a perda do mandato será decidida pela Câmara, por voto secreto e maioria de dois terços, mediante provocação da Mesa ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. (Redação dada pela Emenda nº 12, de 30.05.2001).

§ 3º Nos casos dos incisos III, IV, V e VIII, a perda do mandato será declarada pela Mesa da Câmara, de ofício ou mediante provocação de qualquer Vereador ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa.

Art. 42. Não perderá o mandato o Vereador:

I - investido na função de Secretário Municipal, quando poderá optar pela remuneração do mandato;

II - licenciado pela Câmara:

- a) por motivo de doença ou no período de gestação;
- b) para tratar de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa.

§ 1º O suplente será convocado nos casos de:

- a) vaga;
- b) investidura do titular na função de Secretário Municipal;
- c) licença do titular por período superior a trinta dias;

§ 2º Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição se faltarem mais de doze meses para o término do mandato.

Art. 43. Nos casos prescritos no § 1º do artigo anterior, o Presidente convocará imediatamente o suplente.

Parágrafo único. O suplente convocado deverá tomar posse dentro do prazo de 10 (dez) dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara.

Art. 44. É assegurado ao Vereador livre acesso, verificação e consulta a todos os documentos oficiais ou a qualquer órgão do legislativo, da Administração Direta, Indireta, de Fundações ou Empresas de Economia Mista com participação acionária majoritária, da municipalidade.

Subseção III - do Vereador Servidor Público

Art. 45. O exercício de vereador por servidor público se dará de acordo com as determinações da [Constituição Federal](#).

Parágrafo único. O Vereador ocupante de cargo, emprego ou função pública municipal é inamovível de ofício pelo tempo de duração de seu mandato.

Subseção IV - Das Licenças

Art. 46. O Vereador poderá licenciar-se somente:

I - para desempenhar missão de caráter transitório;

II - por moléstia devidamente comprovada ou por gravidez;

III - para tratar de interesse particular, por prazo determinado, nunca inferior a trinta dias, não podendo reassumir o exercício do mandato antes do seu término.

§ 1º A licença dependerá de requerimento fundamentado, lido na primeira sessão após o seu recebimento;

§ 2º A licença prevista no presente artigo, depende de aprovação do Plenário;

§ 3º O Vereador licenciado nos termos dos incisos I e II, recebe a parte fixa; no caso do inciso III, nada recebe.

Seção XIII

Do Processo Legislativo

Subseção I - Disposição Geral

Art. 47. O processo legislativo municipal compreende a elaboração de:

I - emenda à Lei Orgânica Municipal;

II - Leis Complementares;

III - Leis Ordinárias;

IV - Decretos Legislativos;

V - Resoluções;

VI - emendas à Lei Orçamentária Anual (acrescentado pela Emenda nº 39, de 02.09.2019).

Subseção II - Das Emendas à Lei Orgânica Municipal

Art. 48. A Lei Orgânica do Município poderá ser emendada mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal;

II - do Prefeito;

III - de cidadãos, mediante iniciativa popular assinada, no mínimo, por cinco por cento

dos eleitores inscritos no Município.

§ 1º A proposta será discutida e votada em dois turnos, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as votações, o voto favorável de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

§ 2º A emenda à Lei Orgânica será promulgada pela Mesa da Câmara Municipal, com o respectivo número de ordem.

§ 3º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

Subseção III - Das Leis

Art. 49. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer Vereador ou Comissão da Câmara, ao Prefeito Municipal e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica.

Art. 50. Compete privativamente ao Prefeito Municipal a iniciativa das leis que versem sobre:

I - regime jurídico dos servidores;

II - criação de cargos, empregos e funções na Administração direta e autárquica do Município, ou aumento de sua remuneração;

III - orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano plurianual;

IV - criação, estruturação e atribuições dos órgãos da Administração direta do Município.

Art. 51. Poderão ser apresentados à Câmara Municipal de Catanduva, projetos de leis, por grupos de eleitores, por entidades representativas de segmentos sociais e econômicos do Município.

§ 1º Os projetos conterão a subscrição de no mínimo, 05 (cinco) entidades representativas de pessoas físicas e/ou jurídicas.

§ 2º As entidades subscritoras deverão, juntas, representar no mínimo:

a) quarenta empresas, se representantes de pessoas jurídicas;

b) cinco por cento do eleitorado do Município, se representantes de pessoas físicas.

§ 3º No caso de subscrição por grupos de eleitores, a proposta deverá conter, no mínimo, subscrição de 05 (cinco) por cento do eleitorado.

§ 4º Os projetos de que trata este artigo terão tramitação idêntica aos apresentados por representantes dos Poderes Executivo e Legislativo.

§ 5º Os projetos a serem apresentados nos termos deste artigo deverão tratar de assuntos de interesse da coletividade.

§ 6º Caberá ao [Regimento Interno da Câmara](#) assegurar e dispor sobre o modo pelo qual os projetos de iniciativa popular serão defendidos na Tribuna da Câmara.

Art. 52. São objetos de leis complementares as seguintes matérias:

I - Código Tributário Municipal;

II - Código de Obras ou de Edificações;

III - Código de Posturas;

IV - Código de Zoneamento;

V - Código de Parcelamento do Solo;

VI - Plano Diretor;

VII - Regime Jurídico dos Servidores;

VIII - Concessão de Serviços Públicos;

IX - Concessão de Direito Real de uso;

X - Alienação de bens imóveis;

XI - Aquisição de bens imóveis por doação com encargos;

XII - Autorização para obtenção de empréstimos de instituição particular.

Parágrafo único. As leis complementares exigem para a sua aprovação o voto favorável de dois terços dos membros da Câmara.

Art. 53. Não será admitido aumento da despesa prevista:

I - nos projetos de iniciativa popular e nos de iniciativa do Prefeito Municipal, ressalvados, neste caso, os projetos de lei orçamentária;

II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal.

Art. 54. O Prefeito Municipal poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, considerados relevantes, os quais deverão ser apreciados no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 1º Decorrido, sem deliberação, o prazo fixado no caput deste artigo, o projeto será obrigatoriamente incluído na Ordem do Dia, para que se ultime sua votação, sobrestando-se a deliberação sobre qualquer outra matéria, exceto veto e leis orçamentárias.

§ 2º O prazo referido neste artigo não corre no período de recesso da Câmara e nem se aplica aos projetos de codificação.

Art. 55. O Projeto de Lei aprovado pela Câmara será, no prazo de 10 (dez) dias úteis, enviado pelo Presidente ao Prefeito Municipal que, concordando, o sancionará no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

§ 1º Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis, o silêncio do Prefeito Municipal importará em sanção.

§ 2º Se o Prefeito Municipal considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, ao Presidente da Câmara, os motivos do veto.

§ 3º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de §, de inciso ou de alínea.

§ 4º O veto será apreciado no prazo de 15 (quinze) dias, contados do seu recebimento, com parecer ou sem ele, em uma única discussão e votação.

§ 5º O veto somente será rejeitado pela maioria absoluta dos Vereadores da Câmara.

§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo previsto no § 4º deste artigo, o veto será

colocado na ordem do dia da sessão imediata.

§ 7º Se o veto for rejeitado, o projeto será enviado ao Prefeito Municipal, em 48 (quarenta e oito) horas, para promulgação.

§ 8º Se o Prefeito Municipal não promulgar a lei nos prazos previstos, e ainda no caso de sanção tácita, o Presidente da Câmara promulgará, e, se este não o fizer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caberá ao Vice-Presidente, obrigatoriamente, fazê-lo. (Redação dada pela Emenda nº 21, de 22.02.2007).

§ 9º A manutenção do veto não restaura matéria suprimida ou modificada pela Câmara.

Art. 56. A matéria constante de Projeto de Lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara.

Art. 57. A resolução destina-se a regular matéria político-administrativa da Câmara, de sua competência exclusiva, não dependendo de sanção ou veto do Prefeito Municipal.

Art. 58. O decreto legislativo destina-se a regular matéria de competência exclusiva da Câmara que produz efeitos externos, não dependendo de sanção ou veto do Prefeito Municipal.

Art. 59. O processo legislativo das resoluções e dos decretos legislativos se dará conforme determinado no [Regimento Interno da Câmara](#), observado, no que couber, o disposto nesta Lei Orgânica.

Art. 59-A O Setor Jurídico da Casa fica responsável em dar ciência, por escrito, ao Vereador cuja lei de sua autoria está sendo objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com o fornecimento de todas as informações necessárias para efetivar o acompanhamento das mesmas, conforme entender necessário. (acrescentado pela Emenda nº 44, de 02.08.2022).

CAPÍTULO II

DO PODER EXECUTIVO

Seção I

Do Prefeito Municipal

Art. 60. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, com funções políticas, executivas e administrativas.

Art. 61. O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos simultaneamente, para cada legislatura, por eleição direta, em sufrágio universal e secreto.

Art. 62. O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, em sessão solene da Câmara Municipal ou, se esta não estiver reunida, perante a autoridade judiciária competente, ocasião em que prestarão o seguinte compromisso:

"PROMETO CUMPRIR A [CONSTITUIÇÃO FEDERAL](#), A [CONSTITUIÇÃO ESTADUAL](#) E A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, OBSERVAR AS LEIS, PROMOVER O BEM GERAL DOS MUNICÍPIES E EXERCER O CARGO SOB INSPIRAÇÃO DA DEMOCRACIA, DA LEGITIMIDADE E DA LEGALIDADE."

§ 1º Se até o dia 10 (dez) de janeiro o Prefeito ou o Vice-Prefeito, salvo motivo de força maior devidamente comprovado e aceito pela Câmara Municipal, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago.

§ 2º Enquanto não ocorrer a posse do Prefeito, assumirá o cargo o Vice-Prefeito e, na falta ou impedimento deste, o Presidente da Câmara Municipal.

§ 3º No ato da posse e ao término do mandato, o Prefeito e o Vice-Prefeito farão declaração pública de seus bens, que deverá ser repetida anualmente, pela apresentação de bens que constar de sua declaração de renda, apresentada à Receita Federal, a qual será transcrita em livro próprio, resumida em atas que ficarão à disposição do conhecimento público.

I - A declaração que alude o presente parágrafo deverá ser entregue na Secretaria da Câmara no prazo de trinta dias, após decorrido o prazo legal de entrega à Receita Federal. (acrescentado pela Emenda nº 28, de 11.12.2009).

§ 4º O Vice-Prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pela legislação local, auxiliará o Prefeito sempre que por ele convocado para missões especiais, o substituirá nos casos de licença e o sucederá no caso de vacância de cargo.

Art. 63. Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância dos respectivos cargos, será chamado ao exercício do cargo de Prefeito o Presidente da Câmara Municipal.

Parágrafo único. A recusa do Presidente em assumir a Prefeitura implicará em perda do mandato que ocupa na Mesa Diretora.

Seção II

Das Proibições

Art. 64. O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão, desde a posse, sob pena de perda de mandato:

I - firmar ou manter contrato com o Município ou com suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações ou empresas concessionárias de serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes;

II - aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que seja demissível "*ad nutum*", na Administração Pública direta ou indireta, ressalvada posse em virtude de concurso público, aplicando-se, nesta hipótese, o disposto no artigo 38 da [Constituição Federal](#).

III - ser titular de mais de um mandato eletivo;

IV - patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades mencionadas no inciso I deste Artigo;

V - ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato celebrado com o Município ou nela exercer função remunerada;

VI - fixar residência fora do Município.

Seção III

Das Licenças

Art. 65. O Prefeito não poderá ausentar-se do Município, sem licença da Câmara Municipal, sob pena de perda do mandato, salvo por período inferior a 15 (quinze) dias.

Art. 66. O Prefeito poderá licenciar-se:

I - quando a serviço ou em missão de representação do Município, devendo enviar à Câmara Municipal relatório dos resultados de sua viagem;

II - quando impossibilitado do exercício do cargo, por motivo de doença devidamente comprovada;

III - para tratar de interesse particular, por prazo determinado, nunca inferior a 30 (trinta) dias, não podendo reassumir o exercício do mandato antes do seu término.

(acrescentado pela Emenda nº 04, de 10.12.1991).

§ 1º No caso do inciso I, o pedido de licença, amplamente motivado, indicará, especialmente, as razões da viagem, o roteiro e a previsão de gastos.

§ 2º O Prefeito licenciado, nos casos I e II, receberá a remuneração integral.

§ 3º O Prefeito Municipal poderá gozar férias, integralmente remuneradas, de até 30 (trinta) dias por ano de mandato, divididas em 02 (dois) períodos de 15 (quinze) dias cada, durante os meses de janeiro e julho de cada ano, devendo, com antecedência de 30 (trinta) dias, comunicar oficialmente à Câmara Municipal, bem como ao Vice-Prefeito que assumirá o cargo de Prefeito Municipal enquanto durar o período de férias do titular, sendo que as férias não gozadas no período estabelecido neste § não poderão ser gozadas em outro, ficando vedada a sua acumulação.

Seção IV

Das Atribuições do Prefeito

Art. 67. Compete privativamente ao Prefeito:

I - representar o Município em juízo e fora dele;

II - exercer a direção superior da Administração Pública Municipal;

III - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

IV - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

V - enviar à Câmara Municipal o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual do Município;

VI - dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração municipal, na forma de lei;

VII - remeter mensagem e plano de governo à Câmara Municipal por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do Município e solicitando as providências que julgar necessárias;

VIII - prestar, anualmente, à Câmara Municipal, dentro do prazo legal, as contas do Município referentes ao exercício anterior;

IX - prover e extinguir os cargos, os empregos e as funções públicas municipais, na forma da lei;

X - decretar, nos termos legais, desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social;

XI - celebrar convênios com entidades públicas ou privadas para realização de objetivos de interesse do Município;

XII - É fixado em 15 (quinze) dias úteis, desde que aprovado pelo Plenário da Câmara Municipal, o prazo para que os responsáveis pelos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Município prestem as informações e encaminhem os documentos requisitados. (Redação dada pela Emenda nº 40, de 04.12.2019). (Vide Emenda nº 41, de 08/09/2020, que alterou o prazo para 30 dias corridos).

a) O prazo para cumprimento, estipulado no inciso XII deste artigo, será contado a partir do protocolo junto à Prefeitura, o qual poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, desde que requerido e justificado por escrito e devidamente protocolado na Câmara Municipal, ficando ainda, o pedido de prorrogação, sujeito à aprovação do Plenário da Câmara Municipal. (acrescentado pela Emenda nº 40, de 04.12.2019).

b) O pedido de prestação de informações e encaminhamento de documentos pode ser reiterado, se não satisfizer a seu autor, mediante novo requerimento que deverá seguir a tramitação legal. (acrescentado pela Emenda nº 40, de 04.12.2019).

c) O não atendimento no prazo estipulado, prorrogado ou reiterado neste inciso e suas alíneas "a" e "b", e desde que requerido pelo seu autor e aprovado no Plenário da Câmara Municipal, autoriza o Presidente da Câmara Municipal a proceder na intervenção do Poder Judiciário para fazer cumprir a legislação. (acrescentado pela Emenda nº 40, de 04.12.2019).

d) O Decreto-Lei nº 201/67 de 27 de fevereiro de 1967, estabelece normas pelo descumprimento do estabelecido neste inciso e suas alíneas "a" e "b", em face de infração político-administrativa. (acrescentado pela Emenda nº 40, de 04.12.2019).

I - publicar, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária;

II - colocar à disposição da Câmara até o dia 20 de cada mês, a parcela correspondente ao duodécimo de sua dotação orçamentária;

III - solicitar o auxílio das forças policiais para garantir o cumprimento de seus atos, bem como fazer uso da guarda municipal, na forma da lei;

IV - decretar calamidade pública quando ocorrerem fatos que a justifiquem;

XVII - convocar extraordinariamente a Câmara, na forma da lei;

XVIII - fixar, mediante projeto de lei, as tarifas dos serviços públicos prestados diretamente, ou por terceiros, mediante permissão ou concessão do Poder Público; (acrescentado pela Emenda nº 07, de 07.06.1994).

XIX - requerer à autoridade competente a prisão administrativa de servidor público municipal omisso ou remisso na prestação de contas dos dinheiros públicos;

XX - superintender a arrecadação dos tributos e preços, bem como a guarda e a aplicação da receita, autorizando as despesas e os pagamentos, dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos autorizados pela Câmara;

XXI - aplicar as multas previstas na legislação e nos contratos ou convênios, bem como relevá-las quando for o caso;

XXII - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil e com membros da comunidade;

XXIII - resolver sobre os requerimentos, as reclamações ou as representações que lhe forem dirigidos;

XXIV - encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado, até trinta e um de março de cada ano, a sua prestação de contas da Mesa da Câmara, bem como os balanços do exercício findo;

XXV - fazer publicar os atos oficiais;

XXVI - nomear e exonerar os Secretários Municipais ou ocupantes de cargos da mesma natureza, os dirigentes de autarquias e fundações, assim como indicar os diretores de empresas públicas e sociedades de economia mista.

Seção V

Da Transição Administrativa

Art. 68. Até 30 (trinta) dias antes das eleições municipais, o Prefeito Municipal deverá preparar, para entrega ao sucessor e para publicação imediata, relatório da situação da Administração Municipal que conterá, entre outras, informações atualizadas sobre:

I - dívidas do Município, por credor, com as datas dos respectivos vencimentos,

inclusive das dívidas a longo prazo e encargos decorrentes de operações de crédito, informando sobre a capacidade de a Administração Municipal realizar operações de crédito de qualquer natureza;

II - medidas necessárias à regularização das contas municipais perante o Tribunal de Contas ou órgão equivalente, se for o caso;

III - prestações de contas de convênios celebrados com organismos da União e do Estado, bem como do recebimento de subvenções ou auxílios;

IV - situação dos contratos com concessionárias e permissionárias de serviços públicos;

V - estado dos contratos de obras e serviços em execução ou apenas formalizados, informando sobre o que foi realizado e pago e o que há por executar e pagar, com os prazos respectivos;

VI - transferências a serem recebidas da União e do Estado por força de mandamento constitucional ou de convênios;

VII - projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo em curso na Câmara Municipal, para permitir que a nova Administração decida quanto à conveniência de lhes dar prosseguimento, acelerar seu andamento ou retirá-los;

VIII - situação dos servidores do Município, seu custo, quantidade e órgãos em que estão lotados e em exercício.

Art. 69. É vedado ao Prefeito Municipal assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para execução de programas ou projetos após o término do seu mandato, não previstos na legislação orçamentária.

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica nos casos comprovados de calamidade pública e nos de programas especiais autorizados pela Câmara Municipal.

§ 2º Serão nulos e não produzirão nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo com este artigo, sem prejuízo da responsabilidade do Prefeito Municipal.

Seção VI

Dos Auxiliares Diretos do Prefeito Municipal

Art. 70. O Prefeito Municipal, por intermédio de ato administrativo, estabelecerá as atribuições dos seus auxiliares diretos, definindo-lhes competência, deveres e responsabilidades.

Art. 71. Os auxiliares diretos do Prefeito Municipal são solidariamente responsáveis, junto com este, pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem.

Art. 72. Os auxiliares diretos do Prefeito Municipal deverão fazer declaração de bens, repetida anualmente, apenas pela entrega da cópia de sua declaração de bens que no ato de sua posse em cargo ou função pública municipal e quando de sua exoneração, devendo essa entrega ocorrer no prazo de trinta dias. (Redação dada pela Emenda nº 02, de 24.09.1991).

Parágrafo único. As referidas declarações deverão ser feitas na Prefeitura Municipal de Catanduva em duas vias, sendo que uma delas deverá ser enviada à Câmara Municipal. (Redação dada pela Emenda nº 02, de 24.09.1991).

Seção VII

Da Responsabilidade e Das Infrações Político-administrativas do Prefeito

Art. 73. São crimes de responsabilidade os atos do Prefeito Municipal que atentarem contra as Constituições Federal e Estadual, esta Lei Orgânica, com base nos termos do Decreto-lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1.967, e especialmente: (Redação dada pela Emenda nº 05, de 07.07.2009). (Declarado Inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de SP, pelo processo nº 2036543-07.2019.8.26.0000). Vide Decreto-Lei 201/1967

I - atentar contra a existência da União, do Estado e do Município; (Declarado Inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de SP, pelo processo nº 2036543-07.2019.8.26.0000).

II - atentar contra o livre exercício do Poder Legislativo; (Declarado Inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de SP, pelo processo nº 2036543-07.2019.8.26.0000).

III - atentar contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais; (Declarado Inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de SP, pelo processo nº 2036543-07.2019.8.26.0000).

IV - atentar contra a probidade na administração; (Declarado Inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de SP, pelo processo nº 2036543-07.2019.8.26.0000).

V - atentar contra a lei orçamentária; (Declarado Inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de SP, pelo processo nº 2036543-07.2019.8.26.0000).

VI - atentar contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais. (Declarado Inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de SP, pelo processo nº 2036543-07.2019.8.26.0000).

ARTIGO 73-A São infrações político-administrativas do Prefeito Municipal, sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato, nos termos do Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1.967. (Redação dada pela Emenda nº 05, de 07.07.2009). (Declarado Inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de SP, pelo processo nº 2036543-07.2019.8.26.0000).

I - impedir o funcionamento regular da Câmara; (Declarado Inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de SP, pelo processo nº 2036543-07.2019.8.26.0000).

II - impedir o exame de livros, folhas de pagamentos e demais documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais por Comissão de investigação da Câmara ou auditoria, regularmente instituídas; (Declarado Inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de SP, pelo processo nº 2036543-07.2019.8.26.0000).

III - desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de informações e encaminhamento de documentos requisitados pela Câmara, quando feitos no prazo e forma legais; (Declarado Inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de SP, pelo processo nº 2036543-07.2019.8.26.0000).

IV - retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade; (Declarado Inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de SP, pelo processo nº 2036543-07.2019.8.26.0000).

V - deixar de apresentar à Câmara no prazo e forma legais a proposta orçamentária; (Declarado Inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de SP, pelo processo nº 2036543-07.2019.8.26.0000).

VI - descumprir o Orçamento aprovado para o exercício financeiro; (Declarado Inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de SP, pelo processo nº 2036543-07.2019.8.26.0000).

VII - praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática; (Declarado Inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de SP, pelo processo nº 2036543-07.2019.8.26.0000).

VIII - omitir-se ou negligenciar-se na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do

Município, sujeitos à administração da Prefeitura; (Declarado Inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de SP, pelo processo nº 2036543-07.2019.8.26.0000).

IX - ausentar-se do Município, por tempo superior ao permitido em lei, ou afastar-se da Prefeitura, sem autorização da Câmara, nos termos do art. 65, e seu parágrafo único, desta LOM. (Declarado Inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de SP, pelo processo nº 2036543-07.2019.8.26.0000).

X - proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. (Declarado Inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de SP, pelo processo nº 2036543-07.2019.8.26.0000).

Parágrafo único. O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas neste artigo, obedecerá aos trâmites previstos nos incisos I ao XXI, do art. 69, do [Regimento Interno da Câmara](#) Municipal de Catanduva. (Redação dada pela Emenda nº 05, de 07.07.2009). (Declarado Inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de SP, pelo processo nº 2036543-07.2019.8.26.0000).

ARTIGO 73-B O Vice-Prefeito, ou quem vier a substituir o Prefeito, fica sujeito ao mesmo processo de crime de responsabilidade e por infração político-administrativa do substituído, ainda que tenha cessado a substituição. (Redação dada pela Emenda nº 12, de 05.07.2009). (Declarado Inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de SP, pelo processo nº 2036543-07.2019.8.26.0000).

Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas do processo e julgamento. (Declarado Inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de SP, pelo processo nº 2036543-07.2019.8.26.0000).

Art. 74. Após a Câmara Municipal declarar a admissibilidade da acusação contra o Prefeito Municipal, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, este será submetido a julgamento perante o Tribunal de Justiça do Estado, nas infrações comuns, e perante a própria Câmara, nas infrações político-administrativas. (Declarado Inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de SP, pelo processo nº 2036543-07.2019.8.26.0000).

Art. 75. O Prefeito ficará suspenso de suas funções: (Declarado Inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de SP, pelo processo nº 2036543-07.2019.8.26.0000).

I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia-crime pelo Tribunal de Justiça do Estado; (Declarado Inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de SP, pelo processo nº 2036543-07.2019.8.26.0000).

II - nas infrações político-administrativas, após instaurado o processo pela Câmara.
(Declarado Inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de SP, pelo processo nº 2036543-07.2019.8.26.0000).

TÍTULO IV

DA ORGANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

CAPÍTULO I

DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Seção I

Disposições Gerais

Subseção I

Dos Princípios

Art. 76. A administração municipal direta, indireta ou fundacional obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público, transparência e participação popular, bem como os demais princípios constantes nas Constituições Federal e Estadual.

Subseção II

Das Leis e Dos Atos Administrativos

Art. 77. As leis e atos administrativos externos deverão ser publicados no órgão oficial do Município, para que produzam os seus efeitos regulares.

Parágrafo único. A publicação dos atos não normativos poderá ser resumida.

Art. 78. A lei deverá fixar prazos para a prática dos atos administrativos e estabelecer recursos adequados à sua revisão, indicando seu efeito e forma de processamento.

Subseção III

Do Fornecimento de Certidão

Art. 79. A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de quinze dias, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição.

Parágrafo único. As requisições judiciais deverão ser atendidas no mesmo prazo, se outro não for fixado pela autoridade judiciária.

Subseção IV

Dos Agentes Fiscais

Art. 80. A administração fazendária e seus agentes fiscais, aos quais compete exercer, privativamente, a fiscalização de tributos municipais, terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei.

Subseção V

Da Administração Indireta e Fundações

Art. 81. As autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações controladas pelo Município dependem de lei:

I - para a sua criação, transformação, fusão, incorporação, privatização ou extinção;

II - para serem criadas subsidiárias, assim como a participação destas em empresa pública;

III - deverão estabelecer a obrigatoriedade da declaração pública de bens, pelos seus diretores, na posse e no desligamento.

Parágrafo único. As autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações já instituídas e controladas pelo Município e aquelas que vierem a ser constituídas ficam obrigadas a encaminhareм à Câmara Municipal os balancetes mensais até o dia 20 do mês subsequente, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua entrega. (Acrescentado pela Emenda nº 24, de 16.09.2008).

Subseção VI

Da Denominação

Art. 82. É vedada a denominação de próprios municipais, vias e logradouros públicos, com o nome de pessoas vivas.

Art. 82-A É vedada a alteração da denominação de próprios municipais, vias, logradouros públicos, do nome do Município, da cidade, bairros, vias e demais divisões administrativas. (Redação dada pela Emenda nº 34, de 24.10.2014).

Subseção VII

Da Publicidade

Art. 83. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, ainda que custeados por entidades privadas:

a) deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social e será realizada de

forma a não abusar da confiança do cidadão, não explorando sua falta de conhecimento ou experiência e não se beneficiar de sua credibilidade;

b) não poderá conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

§ 1º A publicidade a que se refere este artigo somente poderá ser realizada após a aprovação pela Câmara Municipal do plano anual de publicidade que conterá previsão dos seus custos e objetivos, na forma da lei.

§ 2º A veiculação da publicidade a que se refere este artigo é restrita ao território do município, exceto aquelas inseridas em órgãos de comunicação de circulação regional ou nacional, mediante autorização legislativa.

§ 3º A administração municipal publicará e enviará à Câmara Municipal e às entidades representativas da população que o exigirem, após cada trimestre, relatório completo sobre os gastos em publicidades realizadas pela administração direta, indireta, fundações e órgãos controlados pelo Município, na forma da lei.

Subseção VIII

Dos Prazos de Prescrição

Art. 84. Os prazos de prescrição para atos ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário público, serão os fixados em Lei Federal, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

Subseção IX

Dos Danos

Art. 85. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Seção II

Das Obras, Serviços Públicos, Aquisições e Alienações

Subseção I

Disposição Geral

Art. 86. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, aquisições e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que:

a) assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei;

b) permita somente as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Parágrafo único. O Município deverá observar as normas gerais de licitação e contratação editadas pela União, e as específicas constantes de Lei Estadual.

Subseção II

Das Obras e Serviços Públicos

Art. 87. A administração pública, na realização de obras e serviços, não pode contratar empresas que desatendam as normas relativas à saúde e segurança no trabalho.

Art. 88. As licitações para a execução de obras e serviços públicos deverão ser precedidas da indicação do local onde serão executados e do respectivo projeto técnico, que permita a definição precisa de seu objeto e previsão de recursos orçamentários, sob pena de nulidade da licitação.

Parágrafo único. Na elaboração do projeto, deverão ser atendidas as exigências de proteção do patrimônio histórico-cultural e do meio ambiente.

Art. 89. O Município poderá realizar obras e serviços de interesse comum mediante:

- a) convênio com o Estado, a União ou entidades particulares;
- b) consórcio com outros Municípios.

Art. 90. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre mediante processo licitatório, a prestação de serviços públicos.

§ 1º A permissão de serviço público, estabelecida mediante decreto, será delegada:

- a) através de licitação;
- b) a título precário.

§ 2º A concessão de serviço público, estabelecida mediante contrato, dependerá de:

- a) autorização legislativa;
- b) licitação.

Art. 91. Os serviços permitidos ou concedidos estão sujeitos a regulamentação e permanente fiscalização por parte do Executivo e podem ser retomados quando não mais atendam aos seus fins ou às condições do contrato.

Parágrafo único. Os serviços permitidos ou concedidos, quando prestados por particulares, não serão subsidiados pelo Município.

Art. 92. As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinadas em lei.

Art. 93. Os serviços públicos, que forem prestados diretamente pelo Poder Público ou por terceiros, mediante concessão ou permissão, serão remunerados por tarifa fixada pelo Prefeito através de Projeto de Lei, aprovado pela Câmara Municipal em Discussão Única.

Subseção III

Das Aquisições

Art. 94. A aquisição de bens móveis na base da permuta, desde que o interesse seja manifesto, depende de prévia avaliação dos citados bens a serem permutados.

Art. 95. A aquisição de um bem imóvel, por compra, recebimento de doação com encargo ou permuta, depende de prévia avaliação e autorização legislativa. (Redação dada pela Emenda nº 04, de 10.12.1991).

Art. 96. A alienação de um bem móvel do Município mediante doação ou permuta dependerá de interesse público manifesto e de prévia avaliação.

§ 1º No caso de doação, só será permitido para entidades que cumpram função social.

§ 2º No caso de alienação, por venda, haverá necessidade, também, de licitação.

§ 3º No caso de ações, havendo interesse público manifesto, a negociação far-se-á por intermédio de corretor oficial da Bolsa de Valores.

Art. 97. A alienação de um bem imóvel do Município, mediante venda, doação com encargo, permuta ou investidura, depende de interesse público manifesto, prévia avaliação e autorização legislativa. (Redação dada pela Emenda nº 04, de 10.12.1991).

§ 1º No caso de alienação por venda de todo e qualquer bem imóvel pertencente ao Município, haverá a necessidade de licitação e de realização obrigatória de audiência pública convocada pelo Poder Executivo, para a apresentação de estudos e justificativas que comprovem a necessidade de alienação. (Redação dada pela Emenda nº 46, de 18.04.2023).

§ 2º No caso de investidura, dependerá apenas de prévia avaliação.

Art. 98. Constituem bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que, a qualquer título, pertençam ao Município.

Art. 99. Pertencem ao patrimônio municipal as terras devolutas que se localizarem dentro de seus limites.

Art. 100. Todos os bens municipais deverão ser cadastrados com a identificação respectiva, numerando-se os móveis, segundo o que for estabelecido em regulamento.

CAPÍTULO II

DOS BENS MUNICIPAIS

Art. 101. A administração dos bens municipais cabe ao Prefeito, ressalvada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços e sob sua guarda.

Art. 102. O uso de bem imóvel municipal por terceiros far-se-á mediante autorização, permissão ou concessão.

§ 1º A autorização será dada pelo prazo máximo de noventa dias, salvo no caso de formação de canteiro de obra pública, quando, então, corresponderá à duração da obra.

§ 2º A permissão será facultada a título precário, mediante decreto.

§ 3º A concessão administrativa dependerá de autorização legislativa e licitação, formalizando-se mediante contrato.

§ 4º A lei estabelecerá o prazo de concessão e a sua gratuidade ou remuneração, podendo dispensar a licitação no caso de destinatário certo, havendo interesse público manifesto.

§ 5º A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente pode ser outorgada para finalidades escolares, de assistência social ou turísticas, mediante autorização legislativa.

Art. 103. A concessão de direito real de uso sobre um bem imóvel do Município dependerá de prévia avaliação, autorização legislativa e licitação.

Parágrafo único. A Lei Municipal poderá dispensar a licitação quando o uso tiver

destinatário certo, havendo interesse público manifesto.

CAPÍTULO III

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Seção I

Do Regime Jurídico Único

Art. 104. O Município instituirá regime jurídico único para os servidores da administração pública direta, das autarquias e fundações públicas, bem como planos de carreira.

Seção II

Dos Direitos e Deveres Dos Servidores

Subseção I

Dos Cargos Públicos

Art. 105. Os cargos, empregos, e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei, sendo vedada a designação para função de confiança ou para emprego ou para cargo efetivo ou em comissão de pessoa que esteja em situação de inelegibilidade em razão de condenação transitada em julgado, na forma da lei complementar prevista no artigo 14, § 9º, da [Constituição Federal](#), durante o prazo de duração do impedimento. (Redação dada pela Emenda nº 31, de 14.02.2014).

§ 1º É vedada pela autoridade nomeante ou por servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança no mesmo ente, sendo vedada ainda o ajuste mediante designações recíprocas das autoridades nomeantes. (Redação dada pela Emenda nº 42, de 20.12.2021).

§ 2º Os servidores efetivos, mesmo sendo parentes do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou de qualquer servidor investido em cargo de direção ou de assessoramento, poderão ser nomeados para ocupar cargo em comissão, emprego ou função pública gratificada, desde que esses cargos sejam privativos de servidores efetivos. (Redação dada pela Emenda nº 20, de 14.12.2006).

§ 3º A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. (Redação dada pela Emenda nº 20, de 14.12.2006).

§ 4º Nenhum servidor poderá ser diretor ou integrar conselho de empresa

fornecedora, ou que realize qualquer modalidade de contrato com o Município, sob pena de demissão do servidor público. (Redação dada pela Emenda nº 20, de 14.12.2006).

Subseção II

Da Investidura

Art. 106. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

§ 1º É vedada a estipulação de limite de idade para ingresso por concurso na administração pública.

§ 2º O prazo de validade do concurso será de até dois anos, prorrogável, uma vez, por igual período.

§ 3º Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira.

Subseção III

Da Contratação Por Tempo Determinado

Art. 108. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos far-se-á sempre na mesma data.

§ 1º A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observados, como limite máximo, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito.

§ 2º A lei assegurará aos servidores da administração direta, autarquias e fundações públicas, isonomia de vencimento para cargos de atribuições iguais ou assemelhados ou entre servidores do Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.

§ 3º Até que se atinja o valor da remuneração percebida pelo Prefeito, é vedada a redução de salários que implique na supressão das vantagens de caráter individual adquiridas em razão de tempo de serviço. Atingindo o referido valor, a redução se aplicará, independentemente da natureza das vantagens auferidas pelo servidor.

§ 4º Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título

ou idêntico fundamento.

§ 5º O vencimento do servidor será de, pelo menos, um salário mínimo, capaz de atender às suas necessidades vitais e as de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.

§ 6º Fica assegurada a gratificação de curso superior a todos os servidores municipais, com formação universitária regulamentada por lei complementar. (Declarado inconstitucional pela ADI 2000982-19.2019.8.26.0000).

§ 7º O servidor público municipal terá direito à percepção da sexta parte após haver completado 20 (vinte) anos de efetivo exercício, computando-se, aqui, o tempo de serviço anteriormente prestado junto à administração pública federal ou estadual.

§ 8º O vencimento é irredutível.

§ 9º O vencimento nunca será inferior ao salário-mínimo, para os que o percebem de forma variável.

§ 10 O décimo terceiro salário terá por base a remuneração integral ou o valor da aposentadoria.

§ 11 A retribuição pecuniária do trabalho noturno será superior à do diurno.

§ 12 O vencimento terá um adicional para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

§ 13 O vencimento não poderá ser diferente, no exercício de funções e no critério de admissão, por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.

§ 14 O servidor deverá receber salário-família em razão de seus dependentes.

§ 15 A duração do trabalho normal não poderá ser superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada na forma da lei.

§ 16 Lei complementar estabelecerá exceções quanto à jornada de trabalho nas atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas.

§ 17 O repouso semanal remunerado será concedido preferencialmente aos domingos.

§ 18 O serviço extraordinário deverá corresponder a uma retribuição pecuniária superior, no mínimo, em cinquenta por cento à normal.

§ 19 O vencimento do servidor municipal será pago, no máximo, até o quinto dia útil do mês subsequente ao mês vencido.

§ 20 O vencimento, vantagens ou qualquer parcela remuneratória, pagos com atraso, deverão ser corrigidos monetariamente, de acordo com os índices oficiais aplicáveis à espécie.

§ 21 É vedada a participação dos servidores públicos municipais no produto da arrecadação de tributos, multas, inclusive as da dívida ativa, a qualquer título.

§ 22 As vantagens de qualquer natureza só poderão ser concedidas por lei e quando atendam efetivamente o interesse público e as exigências do serviço.

§ 23 Ao servidor público municipal é assegurado o recebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio e vedada a sua limitação, sendo o tempo de serviço contado na forma do § 7º deste artigo.

§ 24 O servidor, com mais de cinco anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a exercer a qualquer título, cargo ou função que lhes proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou função para a qual foi admitido, incorporará um décimo dessa diferença, por ano, até o limite de dez décimos. (Trecho "a qualquer título" declarado inconstitucional pela ADI 2199934/97).

§ 25 Ao servidor público municipal é assegurado o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.

§ 26 A servidora municipal gestante terá direito a licença, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de cento e vinte dias.

Subseção V

Do Mercado de Trabalho

Art. 109. A proteção do mercado de trabalho da mulher far-se-á mediante incentivos específicos, nos termos da lei.

Subseção VI

Das Normas de Segurança

Art. 110. A redução dos riscos inerentes ao trabalho far-se-á por meio de saúde, higiene e segurança.

Subseção VII

Do Direito de Greve

Art. 111. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal.

Subseção VIII

Da Associação Sindical

Art. 112. É garantido ao servidor público municipal o direito à livre associação sindical.

§ 1º Fica assegurado o direito, regulamentado em lei, de reuniões em locais de trabalho, aos servidores públicos e seus sindicatos.

§ 2º Estabilidade no cargo público, enquanto durar o mandato em cargos de diretorias de sindicatos próprios, salvo no caso de falta grave.

§ 3º Afastamento remunerado, se entender conveniente, até o limite máximo de quatro diretores.

Subseção IX

Da Estabilidade

Art. 113. São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público. (Vide art. 41 da CF/88).

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença criminal ou administrativa condenatória transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.

§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade.

§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade sem prejuízo de vencimentos, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

§ 4º Aplicam-se aos servidores públicos municipais, para efeito de estabilidade, o disposto no art. 41 da [Constituição Federal](#), e o disposto no artigo 19 e §§ das Disposições Constitucionais Transitórias.

Subseção X

Da Acumulação

Art. 114. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário:

I - de dois cargos de professor;

II - de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

III - de dois cargos privativos de médico.

Parágrafo único. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pela Administração Pública.

Subseção XI

Do Tempo de Serviço

Art. 115. O tempo de serviço municipal será computado integralmente para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, qualquer que seja a forma de provimento.

Subseção XII

Da Aposentadoria

Art. 116. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e proporcionais nos demais casos;

II - compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço;

III - voluntariamente:

a) aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30, se mulher, com proventos integrais;

b) aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e 25 anos, se professora, com proventos integrais;

c) aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25, de mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;

d) aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

§ 1º Lei complementar estabelecerá as exceções ao disposto no inciso III, "a" e "c", no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas.

§ 2º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade particular, rural e urbana, hipótese em que os diversos sistemas de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.

§ 3º O tempo de serviço prestado sob o regime de aposentadoria especial será computado da mesma forma, quando o servidor ocupar outro cargo de regime idêntico, ou pelo critério da proporcionalidade, quando se trate de regimes diversos.

§ 4º O servidor, após 90 dias decorridos da apresentação do pedido de aposentadoria voluntária, instruído com prova de ter completado o tempo de serviço necessário à obtenção do direito, poderá cessar o exercício da função pública, independentemente de qualquer formalidade.

Subseção XIII

Dos Proventos e Pensões

Art. 117. Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, e estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

Parágrafo único. O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade da remuneração ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto neste artigo.

Subseção XIV

Do Regime Previdenciário

Art. 118. O Município estabelecerá, por lei, o regime previdenciário dos seus servidores.

Subseção XV

Do Mandato Eletivo

Art. 119. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:

I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu

cargo, emprego ou função;

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;

III - investido no mandato de Vereador:

a) havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo de remuneração do cargo eletivo;

b) não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;

c) será inamovível;

IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;

V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse.

Subseção XVI

Dos Atos de Improbidade

TÍTULO V

DA TRIBUTAÇÃO, DAS FINANÇAS E DOS ORÇAMENTOS

CAPÍTULO I

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

Seção I

Dos Princípios Gerais

Art. 121. A receita pública será constituída por tributos, preços e outros ingressos.

Parágrafo único. Os preços serão fixados pelo Executivo, observadas as normas gerais de Direito Financeiro e as Leis atinentes à espécie.

Art. 122. Compete ao Município instituir:

I - os impostos previstos nesta Lei Orgânica e outros que venham a ser de sua competência;

II - taxas em razão do exercício do poder de polícia, ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos de sua atribuição, específicos e divisíveis, prestados ao

contribuinte ou postos à sua disposição;

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas;

IV - contribuição, cobrada de seus servidores para custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.

Parágrafo único. Os impostos, sempre que possível, terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

Seção II

Das Limitações do Poder de Tributar

Art. 123. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao Município:

I - exigir ou aumentar tributos sem lei prévia que o estabeleça;

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;

III - cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

IV - utilizar tributo com feição de confisco;

V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributo, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Município;

VI - instituir impostos sobre:

a) o patrimônio, renda ou serviços, da União, do Estado e de outros Municípios;

b) os templos de qualquer culto;

- c) o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos de lei;
- d) livros, jornais, rádios, periódicos e o papel destinado à sua impressão.

VII - Solicitar devolução de áreas doadas pelo Município, sem autorização legislativa.

§ 1º A proibição do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas ou mantidas pelo Município, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados aos seus fins essenciais ou deles decorrentes.

§ 2º As proibições do inciso VI, "a", e do § anterior, não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário.

§ 3º As proibições expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

§ 4º Qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária ou providenciária só poderá ser concedida mediante Lei específica.

Art. 124. É vedado ao Município estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.

Art. 125. É vedada a cobrança de emolumentos:

- a) pelo exercício do direito de petição à administração pública em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
- b) para a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimentos de interesse pessoal.

Seção III

Dos Impostos do Município

Art. 126. Compete ao Município instituir imposto sobre:

I - propriedade predial e territorial urbana;

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso:

- a) de bens imóveis, por natureza ou acessão física;
- b) de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia;
- c) cessão de direitos à aquisição de imóveis;

III - venda a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel;

IV - serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência estadual, definidos em lei complementar.

§ 1º O imposto previsto no inciso I poderá ser progressivo, nos termos da lei, de forma a assegurar o cumprimento da função social da propriedade.

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

- a) não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;
- b) compete ao Município de Catanduva quando o bem estiver situado em seu território.

Art. 127. A concessão de isenção e de anistia de tributos municipais dependerá de autorização legislativa, aprovada por maioria de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

§ 1º Ficam isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto de Transmissão de Propriedade "inter vivos" e de Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), os portadores de moléstia grave, consideradas como tal as doenças profissionais incapacitantes, desde que deferida a aposentadoria pela invalidez por órgão da previdência social, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, mal de Alzheimer, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, desde que comprovadas com base em conclusão médica especializada, e que possuam uma única propriedade. (Redação dada pela Emenda nº 33, de 27.06.2014).

§ 2º A isenção de que trata o parágrafo anterior dependerá de requerimento anual, onde o interessado deverá comprovar que seu rendimento mensal, em 1º de janeiro do exercício, não ultrapassa 3 (três) salários-mínimos. (Redação dada pela Emenda nº

33, de 27.06.2014).

Art. 128. A remissão de créditos tributários somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública ou notória pobreza do contribuinte, devendo a lei que a autorize ser aprovada por maioria de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

Art. 129. A concessão de isenção, anistia ou moratória não gera direito adquirido e será revogada de ofício sempre que se apure que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições, não cumpra ou deixou de cumprir os requisitos observados para sua concessão.

Art. 130. É de responsabilidade do órgão competente da Prefeitura Municipal a inscrição em dívida ativa dos créditos provenientes de impostos, taxas, contribuições de melhoria e multas de qualquer natureza, decorrentes de infrações à legislação tributária, com prazo de pagamento fixado pela legislação ou por decisão proferida em processo regular de fiscalização.

Art. 131. Ocorrendo a decadência do direito de constituir o crédito tributário ou a prescrição da ação de cobrá-lo, abrir-se-á inquérito administrativo para apurar as responsabilidades, na forma da lei.

Parágrafo único. A autoridade municipal, qualquer que seja seu cargo, emprego ou função, e independentemente do vínculo que possuir com o Município, responderá civil, criminal e administrativamente pela prescrição ou decadência ocorrida sob sua responsabilidade, cumprindo-lhe indenizar o Município do valor dos créditos prescritos ou não lançados, a partir da data da promulgação desta Lei Orgânica.

CAPÍTULO II DOS PREÇOS PÚBLICOS

Art. 132. Para obter ressarcimento da prestação de serviços de natureza comercial e industrial ou de sua atuação na organização e exploração de atividades econômicas, o Município poderá cobrar preços públicos.

Parágrafo único. Os preços devidos pela utilização de bens e serviços municipais deverão ser fixados de modo a cobrir os custos dos respectivos serviços e ser reajustados quando se tornarem deficitários.

Art. 133. Lei Municipal estabelecerá outros critérios para a fixação de preços públicos.

CAPÍTULO III

DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS

Art. 134. Pertence ao Município:

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título, por ele, suas autarquias e fundações que instituem e mantenham;

II - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis nele situados;

III - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seu território;

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

§ 1º As parcelas de receita pertencentes ao Município, mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios:

- a) três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seu território;
- b) até um quarto, de acordo com o que dispuser Lei Estadual.

§ 2º Para fins do disposto no § 1º, "a", deste artigo, lei complementar nacional definirá valor adicionado.

Art. 135. A União entregará vinte e dois inteiros e cinco décimos do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados ao Fundo de Participação dos Municípios.

Parágrafo único. As normas de entrega desses recursos serão estabelecidas em Lei Complementar, em obediência ao disposto no artigo 161, II da [Constituição Federal](#), com o objetivo de promover o equilíbrio socioeconômico entre os Municípios.

Art. 136. O Estado entregará ao Município vinte e cinco por cento dos recursos que receber da União, a título de participação no Imposto sobre Produtos Industrializados, observados os critérios estabelecidos no artigo 158, § único, I e II da [Constituição Federal](#).

Art. 137. O Município divulgará, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar, e a expressão numérica dos critérios de rateio.

CAPÍTULO IV DAS FINANÇAS

Art. 138. A despesa de pessoal ativo e inativo ficará sujeita aos limites estabelecidos na lei complementar a que se refere o artigo 169 da [Constituição Federal](#).

Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou a alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária, suficiência para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

Art. 139. O Executivo publicará e enviará à Câmara Municipal, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.

Parágrafo único. Até dez dias antes do encerramento do prazo de que trata este artigo, as autoridades nele referidas remeterão ao Executivo as informações necessárias.

Art. 140. O numerário correspondente às dotações orçamentárias do Legislativo, compreendidos os créditos suplementares e especiais, sem vinculação a qualquer tipo de despesa, será entregue em duodécimos, até o dia vinte de cada mês, em cotas estabelecidas na programação financeira, com participação percentual nunca inferior à estabelecida pelo Executivo para seus próprios órgãos.

Art. 141. As disponibilidades de caixa do Município serão depositadas em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em Lei.

CAPÍTULO V DOS ORÇAMENTOS

Art. 142. Leis de iniciativa do Executivo estabelecerão, com observância dos preceitos

correspondentes da [Constituição Federal](#):

I - o plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;

III - os orçamentos anuais.

§ 1º A Lei que instituir o plano plurianual estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e as relativas aos programas de duração continuada.

§ 2º A Lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária.

§ 3º A lei orçamentária compreenderá:

I - o orçamento fiscal referente aos fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo Município;

II - o orçamento das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto;

III - o orçamento de seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídas ou mantidas pelo Município.

§ 4º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo dos efeitos decorrentes de isenções, anistia, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

§ 5º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

ARTIGO 142-A É obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal ao Projeto de Lei Orçamentária Anual.

(acrescentado pela Emenda nº 39, de 27.08.2019)
(Revogado tacitamente pela Emenda nº 46, de 17.08.2023).

§ 1º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.

(acrescentado pela Emenda nº 39, de 27.08.2019).
(Revogado tacitamente pela Emenda nº 46, de 17.08.2023).

§ 2º As programações orçamentárias previstas no caput deste artigo não serão de execução obrigatória estritamente nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Nesses casos, serão adotadas as seguintes medidas:

(acrescentado pela Emenda nº 39, de 27.08.2019).
(Revogado tacitamente pela Emenda nº 46, de 17.08.2023).

I - Até cento e vinte dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento técnico;

(acrescentado pela Emenda nº 39, de 27.08.2019).

II - Até trinta dias após o término do prazo previsto no inciso I deste parágrafo, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável;

(acrescentado pela Emenda nº 39, de 27.08.2019).

III - Até trinta dias após o prazo previsto no inciso II, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei ao Legislativo Municipal sobre o remanejamento da programação prevista inicialmente, cujo impedimento seja insuperável;

(acrescentado pela Emenda nº 39, de 27.08.2019).

IV - Se até trinta dias após o término do prazo previsto no inciso III, o Legislativo Municipal não deliberar sobre o projeto, as programações orçamentárias previstas no caput deste artigo não serão consideradas de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista no inciso I do § 2º deste artigo.

(acrescentado pela Emenda nº 39, de 27.08.2019).

§ 3º Para fins do disposto no caput deste artigo, a execução da programação orçamentária será:

(acrescentado pela Emenda nº 39, de 27.08.2019).

(Revogado tacitamente pela Emenda nº 46, de 17.08.2023).

I - Demonstração em ações, metas e dotações orçamentárias especificadas no Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA), preferencialmente em nível de subunidade orçamentária vinculada à secretaria municipal correspondente à despesa, para fins de apuração de seus respectivos custos e prestação de contas.

(acrescentado pela Emenda nº 39, de 27.08.2019).

II - Fiscalizada e avaliada pelo Vereador autor da emenda quanto aos resultados obtidos.

(acrescentado pela Emenda nº 39, de 27.08.2019).

§ 4º A não execução da programação orçamentária das emendas parlamentares previstas neste artigo implicará em crime de responsabilidade, nos termos da legislação aplicável.

(acrescentado pela Emenda nº 39, de 27.08.2019).

(Revogado tacitamente pela Emenda nº 46, de 17.08.2023).

Art. 143. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentária, ao orçamento anual e aos créditos adicionais, bem como suas emendas, serão apreciados pela Câmara Municipal.

§ 1º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem serão admitidas desde que:

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentária;

II - indiquem os recursos necessários, aceitos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:

a) dotação para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

c) transferências tributárias para autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal;

III - relacionadas:

- a) com a correção de erros ou omissões;
- b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

§ 2º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.

§ 3º O Prefeito poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada, na comissão competente, a votação da parte cuja alteração é proposta.

§ 4º Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto neste capítulo, as demais normas relativas ao processo legislativo.

§ 5º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição parcial do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.

ARTIGO 143-A É obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal em Lei Orçamentária Anual. (acrescentado pela Emenda nº 46, de 17.08.2023)

§ 1º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, percentual distribuído equitativamente dentre os vereadores, sendo que a metade deste percentual deverá ser destinada a ações e serviços públicos de saúde. (acrescentado pela Emenda nº 46, de 17.08.2023).

§ 2º As programações orçamentárias previstas no caput deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos estritamente de ordem técnica. (acrescentado pela Emenda nº 46, de 17.08.2023).

§ 3º Para fins de cumprimento do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, os órgãos de execução deverão observar, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos dos programas e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes. (acrescentado pela Emenda nº 46, de 17.08.2023).

§ 4º Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no § 1º deste artigo até o limite de 0,6% (seis décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior para as emendas individuais. (acrescentado pela Emenda nº 46, de 17.08.2023).

§ 5º Caso seja verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o montante previsto no § 1º deste artigo poderá ser reduzido na mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. (acrescentado pela Emenda nº 46, de 17.08.2023).

Art. 144. São vedados:

I - o início de programas, projetos e atividades não incluídos na lei orçamentária anual;

II - a realização de despesa ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;

III - a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com fim preciso, aprovados pela Câmara Municipal por maioria absoluta;

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvada a destinação de recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado pelo artigo 212 da [Constituição Federal](#), e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita;

V - a abertura de créditos suplementares ou especiais sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;

VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;

VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados;

VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e de seguridade social para suprir necessidade ou cobrir "déficit" de empresas, fundações e fundos;

IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.

§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão.

§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 (quatro) meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites dos seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.

CAPÍTULO VI

DA GESTÃO DE TESOUREARIA

Art. 145. As receitas e as despesas orçamentárias serão movimentadas através de caixa única, regularmente instituída.

Parágrafo único. A Câmara Municipal poderá ter sua própria tesouraria, por onde movimentará os recursos que lhe forem liberados.

Art. 146. As disponibilidades de caixa do Município e de suas entidades de Administração indireta, inclusive dos fundos especiais e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, serão depositadas em instituições financeiras oficiais.

Parágrafo único. As arrecadações das receitas próprias do Município e de suas entidades de Administração indireta poderão ser feitas através da rede bancária privada mediante convênio.

Art. 147. Poderá ser constituído regime de adiantamento em cada uma das unidades da administração direta, nas autarquias, nas fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal e na Câmara Municipal para ocorrerem as despesas miúdas de pronto pagamento definidas em lei.

CAPÍTULO VII

DA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

Art. 148. A contabilidade do Município obedecerá, na organização do seu sistema administrativo e informativo e nos seus procedimentos, aos princípios fundamentais de contabilidade e às normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 149. A Câmara Municipal poderá ter sua própria contabilidade.

Parágrafo único. A contabilidade da Câmara Municipal encaminhará as suas demonstrações até o dia 15 (quinze) de cada mês, para fins de incorporação, à contabilidade central da Prefeitura.

CAPÍTULO VIII DAS CONTAS MUNICIPAIS

Art. 150. Até 60 (sessenta) dias após o início da sessão legislativa de cada ano, o Prefeito Municipal encaminhará ao Tribunal de Contas do Estado ou órgão equivalente as contas do Município, que se comporão de:

I - demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras da Administração direta e indireta, inclusive dos fundos especiais e das fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público;

II - demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras consolidadas dos órgãos da Administração direta com as dos fundos especiais, das fundações e das autarquias, instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;

III - demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras consolidadas das empresas municipais;

IV - notas explicativas às demonstrações de que trata este artigo;

V - relatório circunstanciado da gestão dos recursos públicos municipais no exercício demonstrado;

Art. 151. São sujeitos à tomada ou à prestação de contas os agentes da Administração Municipal responsáveis por bens e valores pertencentes ou confiados à Fazenda Pública Municipal.

§ 1º O tesoureiro do Município, ou servidor que exerça a função, fica obrigado à apresentação do boletim diário de tesouraria, que será afixado em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal.

§ 2º Os demais agentes municipais apresentarão as suas respectivas prestações de contas até o dia 15 (quinze) do mês subsequente àquele em que o valor tenha sido recebido.

§ 3º O Executivo Municipal enviará, mensalmente, à Câmara Municipal, um gerencial contendo demonstrativo simplificado e detalhado discriminando as receitas e despesas

da Administração Pública Direta do Município. (acrescentado pela Emenda nº 15, de 28.06.2005).

§ 4º O referido gerencial, que deverá ser enviado à Câmara Municipal até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao que está sendo objeto de análise, deverá ser feito para qualquer cidadão entender quanto o Município arrecadou no mês anterior, a título de receita, bem como quanto o Município gastou, no mês anterior a título de despesas, bem como o valor total da dívida do Município. (acrescentado pela Emenda nº 15, de 28/06/2005).

§ 5º Deverá constar do gerencial a soma total das receitas e despesas acumuladas ocorridas no exercício até o mês de referência. (acrescentado pela Emenda nº 15, de 28/06/2005).

§ 6º Fica o Município de Catanduva obrigado a publicar no site de sua home page, mensalmente, o valor de restos a pagar no mês vencido e a somatória dos últimos 12 (doze) meses, das Contas Municipais. (acrescentado pela Emenda nº 37, de 17.06.2016).

§ 7º Fica o Município de Catanduva obrigado a publicar no site de sua home page, no tópico Portal da Transparência, mensalmente, a identificação das pessoas beneficiadas por programas e projetos municipais inclusive os de cunho social, que tenham recebimentos mensais, com indicação dos respectivos nomes e valores recebidos. (acrescentado pela Emenda nº 38, de 01.09.2017).

TÍTULO VI

DA ORDEM ECONÔMICA

CAPÍTULO I

DA POLÍTICA AGRÍCOLA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL

Art. 152. Compete ao Município:

I - dispensar às microempresas, às empresas de pequeno porte, aos micro e pequenos produtores rurais, assim definidos em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando incentivá-los pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas, por meio de Lei;

II - apoiar a produção agrícola, através de promoção de assistência técnica, instalação de estação municipal de fomento, implantação do serviço municipal de máquinas agrícolas, criação de bolsa municipal de arrendamento de terras;

III - apoiar a circulação da produção agrícola, através de estímulo à criação de canais alternativos de comercialização, construção e manutenção de estradas vicinais, administração do matadouro municipal, administração do armazém comunitário;

IV - promover a melhoria das condições do homem do campo, através de manutenção de equipamentos sociais na zona rural, garantia dos serviços de transporte coletivo rural, formação de agentes rurais de saúde, estímulo à formação de um conselho agrícola municipal;

V - incentivar o cooperativismo e o associativismo;

VI - organizar programas de abastecimento alimentar, dando sempre prioridade aos produtos provenientes das pequenas propriedades rurais localizadas no território do Município;

VII - criar e manter, obrigatoriamente, o Conselho Municipal de Agricultura, órgão colegiado, autônomo e deliberativo, composto por representante do Poder Público Municipal, representantes de sindicatos rurais patronais e de trabalhadores e membros da sociedade civil;

VIII - manter mecanismos de controle e fiscalização do uso de produtos agrícolas, dos resíduos industriais e agro-industriais lançados nos rios e córregos localizados no território do Município, do uso do solo rural no combate à erosão e na defesa de sua conservação;

IX - participar do estabelecimento de zoneamento agrícola, que oriente o desenvolvimento de programas regionais de produção e abastecimento alimentar, bem como da preservação do meio ambiente, promovidos por meio de consorciamento intermunicipal;

X - elaborar plano diretor de desenvolvimento rural integrado, que deverá conter: diagnóstico da realidade rural do Município, soluções e diretrizes para o desenvolvimento do setor primário, fontes de recursos orçamentários para financiar as ações propostas e participação dos segmentos envolvidos na produção agropecuária local, na sua concepção e implantação;

XI - elaborar e manter programas permanentes de assistência médica, odontológica e educacional, prioritariamente, a toda população radicada na zona rural do território do Município, bem como prestar o devido transporte à população estudantil rural que esteja cursando ou venha a cursar escolas localizadas na sede do Município;

XII - promover e incentivar a vida cultural, artística e social das populações residentes na zona rural do Município;

XIII - promover união de esforços com o Estado, no sentido de estabelecer-se um trabalho de conservação de solo e da água, aliada à manutenção de estradas vicinais, visando o aumento da produção agrícola, facilidade de escoamento das safras e preservação dos recursos naturais renováveis;

XIV - estimular a criação de cinturão verde no Município, contribuindo para o abastecimento alimentar da população, da merenda das escolas, creches, asilos, etc,

XV - promover a instalação de viveiro de mudas de essências silvestres nativas e outras espécies adequadas à arborização urbana e rural;

XVI - desenvolver em cooperação com o Estado, sistema de inspeção, fiscalização, normatização, padronização e classificação de produtos de origem animal e vegetal.

CAPÍTULO II

DO DESENVOLVIMENTO URBANO

Art. 153. No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, o Município assegurará:

I - o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar dos seus habitantes;

II - a participação das respectivas entidades comunitárias no estudo, encaminhamento e solução dos problemas, planos, programas e projetos que lhes sejam concernentes;

III - a preservação, proteção e recuperação do meio ambiente urbano e cultural;

IV - a criação e manutenção de áreas de especial interesse histórico, urbanístico, ambiental, turístico e de utilização pública;

V - o exercício do direito de propriedade, atendida a sua função social, dar-se-á com observância das normas urbanísticas, de segurança, higiene e qualidade de vida, sem prejuízo do cumprimento de obrigações legais dos responsáveis pelos danos causados aos adquirentes de lotes, ao poder público ou ao meio ambiente;

VI - os terrenos definidos em projeto de loteamento como áreas verdes ou

institucionais não poderão, em qualquer hipótese, ser alterados na destinação, fins e objetivos originariamente estabelecidos. (acrescentado pela Emenda nº 06, de 18.12.1992).

VII - a preservação das áreas de exploração agrícola e pecuária e o estímulo a estas atividades primárias;

VIII - às pessoas portadoras de deficiências o livre acesso a edifícios públicos e particulares de frequência ao público, a logradouros públicos e ao transporte coletivo.

Art. 154. O Município estabelecerá, mediante lei, em conformidade com as diretrizes do plano diretor, normas sobre zoneamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, índices urbanísticos, proteção ambiental e demais limitações administrativas pertinentes.

§ 1º O plano diretor deverá considerar a totalidade do território municipal.

§ 2º O Município estabelecerá critérios para regularização e urbanização, assentamentos e loteamentos irregulares.

§ 3º O plano diretor fixará critérios que assegurem a função social da propriedade imobiliária, especialmente no que concerne a:

- a) acesso à propriedade e à moradia para todos;
- b) regularização fundiária e urbanização específica para áreas ocupadas por população de baixa renda;
- c) justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização;
- d) prevenção e correção das distorções da valorização da propriedade;
- e) adequação do direito de construir às normas urbanísticas;
- f) meio ambiente ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, preservando e restaurando os processos ecológicos essenciais e provendo o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, controlando a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente.

Art. 155. É facultado ao Município, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da Lei Federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:

- I - parcelamento ou edificação compulsórios;

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 (dez) anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

Art. 156. Incumbe ao Município promover programas de construção de moradias populares, de melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

Art. 157. As terras públicas não utilizadas ou subutilizadas serão prioritariamente destinadas a assentamentos humanos de população de baixa renda.

Art. 158. Compete ao Município, de acordo com as diretrizes do desenvolvimento urbano, a criação e a regulamentação de zonas industriais, obedecidos os critérios estabelecidos pelo Estado, mediante Lei, e respeitadas as normas relacionadas ao uso e ocupação do solo e ao meio ambiente urbano e natural.

CAPÍTULO III

DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS NATURAIS E DO SANEAMENTO

Seção I

Do Meio Ambiente

Art. 174. O Município, para proteger e conservar as águas e prevenir seus efeitos adversos, adotará as medidas no sentido de:

I - da instituição de áreas de preservação das águas utilizáveis para abastecimento à população e de implantação, conservação e recuperação de matas ciliares;

II - do zoneamento de áreas inundáveis, com restrições a usos incompatíveis naquelas sujeitas a inundações frequentes e de manutenção da capacidade de infiltração no solo;

III - da implantação de sistemas de alerta à defesa civil, para garantir a segurança e a saúde pública, quando de eventos hidrológicos indesejáveis;

IV - do condicionamento à aprovação prévia por organismos estaduais de controle ambiental e de gestão de recursos hídricos, na forma da Lei, dos atos de outorga de direitos que possam influir na qualidade ou quantidade das águas superficiais e subterrâneas;

V - da instituição de programas permanentes de racionalização do uso de águas destinadas ao abastecimento público e industrial e irrigação, assim como de combate às inundações e à erosão.

Parágrafo único. O Município receberá incentivos do Estado se aplicar, prioritariamente, nas ações previstas neste artigo e no tratamento de águas residuárias, o que vier a receber em decorrência da exploração dos potenciais energéticos.

Subseção II

Dos Recursos Minerais

Art. 175. O Município, nas aplicações do conhecimento geológico, poderá contar com o atendimento técnico do Estado.

Seção III

Do Saneamento

Art. 176. O Município, para o desenvolvimento dos serviços de saneamento básico, contará com a assistência técnica e financeira do Estado.

CAPÍTULO IV

DA GUARDA MUNICIPAL, DO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS E DA DEFESA DOS CIDADÃOS

Art. 177. O Município poderá constituir Guarda Municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações e terá organização e funcionamento conforme dispuser a Lei de iniciativa do Executivo.

Art. 178. A Guarda Municipal é órgão diretamente subordinado ao Gabinete do Prefeito.

§ 1º A Guarda Municipal poderá fazer parte da administração indireta do Município na forma de autarquia.

§ 2º A Câmara Municipal exercerá fiscalização sobre as contas da Guarda Municipal.

Art. 179. O Executivo, por lei de sua iniciativa, nos termos da legislação Federal e Estadual pertinentes, poderá criar um Corpo de Bombeiros Voluntário.

Art. 180. Mediante convênio, celebrado com o Estado, através da Secretaria da Segurança Pública, as Polícias Civil e Militar poderão dar instruções e orientações à

Guarda Municipal, visando um melhor desempenho na proteção dos bens, serviços e instalações municipais.

Art. 181. A defesa civil será exercida através da Comissão Municipal de Defesa Civil (COMDEC), órgão subordinado ao Gabinete do Prefeito e ligado à Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, com a finalidade de coordenar as medidas permanentes de defesa, destinadas a prevenir consequências nocivas de eventos desastrosos e a socorrer as populações e as áreas atingidas por esses eventos.

§ 1º A Comissão Municipal de Defesa Civil constituirá unidade básica de execução de ações de defesa civil para o Município, do Sistema Estadual de Defesa Civil, conforme facultado pela legislação estadual.

§ 2º O Município colaborará com os Municípios limítrofes na prevenção, assistência e recuperação de eventos desastrosos.

§ 3º O Município, com a cooperação do Estado, deverá estabelecer a obrigatoriedade de efetuar vacinação contra a raiva canina.

Art. 182. O Município desenvolverá esforços para proteger o consumidor, através do Centro de Defesa do Consumidor - CEDECON, atendendo às seguintes diretrizes: (Redação dada pela Emenda nº 14, de 31.08.2004 e acrescentando os incisos I, II, III, IV, V, VI e VII).

I - orientação e gratuidade de assistência jurídica, independentemente da situação social e econômica do reclamante;

II - dar atendimento aos consumidores, processando, regularmente, as reclamações fundamentais;

III - fiscalizar as relações de consumo;

IV - prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias;

V - funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela legislação pertinente e complementar;

VI - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades;

VII - atuação coordenada com a União e o Estado.

ARTIGO 182-A O Município deverá criar o Serviço Municipal de Proteção ao Consumidor, cujas atribuições serão definidas em lei. (acrescentado pela Emenda nº 14, de 31.08.2004).

ARTIGO 182-B O Serviço Municipal de Proteção ao Consumidor deverá ser integrado aos sistemas públicos e privados de proteção ao consumidor, podendo celebrar convênios públicos e particulares, a fim de adquirir maior capacidade técnica e administrativa necessárias. (acrescentado pela Emenda nº 14, de 31.08.2004).

ARTIGO 182-C Fica assegurada a criação do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, cuja composição será definida em lei. (acrescentado pela Emenda nº 14, de 31.08.2004).

ARTIGO 182-D O Município, visando atender as necessidades da política nacional de relações de consumo, poderá criar programas de organização e administração de cooperativas de consumo, para atendimento da população. (acrescentado pela Emenda nº 14, de 31.08.2004).

CAPÍTULO V

DOS TRANSPORTES COLETIVOS MUNICIPAIS

Art. 183. Compete ao Município, na sua área de competência, ordenar, planejar e gerenciar a operação dos transportes coletivos municipais, como direito fundamental da coletividade, de acordo com as seguintes diretrizes:

I - tarifa condizente com o poder aquisitivo da população e a qualidade dos serviços;

II - adequada definição da rede de percursos em relação às necessidades da coletividade;

III - operação e execução de sistema, de forma direta ou indireta, neste último caso por concessão ou permissão nos termos da Lei Municipal e, de acordo com as determinações do artigo 175 da [Constituição Federal](#).

TÍTULO VII

ORDEM SOCIAL

CAPÍTULO I

Seção I

Da Educação

Art. 184. A educação tem por fim os fundamentos do artigo 205 da [Constituição Federal](#) de 05 de Outubro de 1988 e do artigo 237 da [Constituição Estadual](#) de 05 de Outubro de 1989.

Art. 185. O ensino será ministrado com base nos princípios do artigo 206 da [Constituição Federal](#) de 05 de Outubro de 1988 e artigo 237 da [Constituição Estadual](#) de 05 de Outubro de 1989.

Art. 186. Deverá ser organizado o Conselho Municipal de Educação, órgão consultivo e deliberativo do sistema de ensino municipal, que agirá em conjunto com o Departamento ou Secretaria Municipal de Educação, sendo sempre o Presidente deste Conselho o Diretor do citado Departamento ou Secretaria que, obrigatoriamente, deverá ser um profissional da área.

§ 1º O Conselho deverá ser regulamentado por lei ordinária, até seis meses após a promulgação desta Lei Orgânica Municipal.

§ 2º O Conselho de que trata o "caput" deste artigo será o responsável pela política educacional a ser executada no Município, bem como pelo recebimento e destinação das verbas conferidas à educação, provenientes do Município, do Estado, da União ou de outras fontes, assegurando-lhes aplicação harmônica, bem como pronunciar-se sobre convênios de quaisquer espécies, já firmados, sempre com autorização do Prefeito Municipal.

§ 3º O Conselho fica obrigado a definir uma política de atendimento à criança de 0 a 06 anos, seguindo as normas contidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e legislação pertinente.

§ 4º O Conselho será o responsável pela promoção, incentivo e fiscalização da reciclagem, evolução científica e técnica, através da promoção de cursos, convênios com entidades públicas ou privadas, dos professores da rede municipal de ensino.

§ 5º O Conselho será o responsável pela fiscalização da liberdade de pensamento político como direito do corpo discente da rede municipal de ensino, sendo vedado ao corpo docente quaisquer tentativas de desvio desta liberdade.

Art. 187. Caberá ao Poder Público, através do Conselho, organizar o sistema municipal de ensino em todos os níveis - fundamental, médio e superior - e todas as modalidades.

Parágrafo único. O sistema de que trata este artigo funcionará paralelamente ao sistema público estadual de ensino e não interferirá na sua organização e funcionamento.

Art. 188. O Poder Público Municipal elaborará o Plano Municipal de Educação, através do Conselho, respeitando as diretrizes e normas gerais estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação e pelo Plano Estadual de Educação com o fim de estabelecer as prioridades e metas para o setor.

Art. 189. Compete ao Poder Público, através do Conselho, recensear as crianças em idade pré-escolar e escolar, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais e à comunidade, pela frequência à escola.

Art. 190. É dever do Poder Público Municipal a oferta e a manutenção de creches para crianças de 0 a 03 anos e de ensino pré-escolar de 03 a 06 anos.

Parágrafo único. As creches e pré-escolas deverão atender às crianças em período parcial e/ou integral, conforme as necessidades dos usuários.

Art. 191. Cabe ao Poder Público fazer com que o setor empresarial cumpra a legislação no que se refere à manutenção de creches para os filhos de seus trabalhadores.

Parágrafo único. As creches constantes do "caput" deste artigo farão parte do sistema municipal de ensino, sendo fiscalizadas pelo Conselho.

Art. 192. O Município deverá, através do Poder Público, oferecer e manter um Centro de Convivência Infantil destinado aos filhos dos servidores municipais.

Parágrafo único. A organização e funcionamento deste Centro de Convivência Infantil serão regulamentados e fiscalizados pelo Conselho.

Art. 193. O Poder Público Municipal deverá oferecer atendimento especializado, prioritariamente no nível do ensino obrigatório, aos portadores de deficiência física, mental ou sensorial, preferencialmente na rede regular de ensino e envidará esforços para garanti-lo a todos os que dele necessitarem.

Parágrafo único. O Município poderá prestar assistência financeira às entidades que, sem fins lucrativos, prestam serviços da natureza de que trata o "caput" deste artigo.

Art. 194. Os convênios, acordos ou outras formas de parceria firmados com entidades de direito público ou instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, deverão ser

aprovados pela Câmara Municipal e pelo Conselho.

Art. 195. O Poder Público, através do Conselho, organizará programas destinados à erradicação do analfabetismo.

Art. 196. O Poder Público, através do Conselho, realizará anualmente a Plenária de Educação, para análise do trabalho desenvolvido pelo Conselho no exercício anterior, e discussão da política de Educação e dos projetos para o exercício entrante.

Parágrafo único. A Plenária de Educação é aberta a qualquer cidadão com direito a voz e voto.

Art. 197. Ficam todos os estabelecimentos de ensino do Município de Catanduva, que trabalham com crianças de 01 a 08 anos, obrigados a exigir a Carteira de Vacinação e exames de acuidade visual dos alunos, no ato da matrícula. (Redação dada pela Emenda nº 09, de 02.04.1996, que foi alterada pela Emenda nº 10, de 16.06.1998).

Seção II

Do Plano de Carreira

Art. 198. O Município deverá, através do Conselho, elaborar o Estatuto do Magistério Municipal, que incluirá, entre outros, o plano de carreira para os professores municipais, que deverá assegurar:

I - os padrões de formação para os profissionais do ensino;

II - piso salarial profissional;

III - o provimento de todos os cargos de carreira do magistério, obrigatoriamente, por concurso público de provas e títulos;

IV - a progressão funcional conjugada a títulos, tempo de serviço e mérito;

V - direito ao adicional pelo exercício do magistério, gratificação noturna e auxílio-transporte ao professor de escola rural;

VI - a escolha dos cargos obedecendo à classificação;

VII - remoção voluntária e obediência à classificação;

VIII - regime jurídico único para todos os servidores que atuam no ambiente escolar.

CAPÍTULO II

DA SAÚDE

Art. 199. A saúde é direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua proteção, promoção e recuperação.

Art. 200. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, através de um Conselho, devendo sua execução ser feita diretamente pelo Poder Público ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 201. As ações e serviços públicos de saúde municipais integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado segundo as seguintes diretrizes:

I - descentralização com direção única;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - acompanhamento dos programas de saúde, da Secretaria de Saúde do Estado, aperfeiçoando-os e complementando-os de acordo com as características locais;

IV - o Município é o responsável pela assistência integral à saúde de seus cidadãos, devendo, quando impossível o pleno atendimento no local, providenciar a remoção do paciente para a regional hierarquicamente superior em técnica e especialidade para a continuidade do tratamento;

V - o sistema único de saúde do Município deve ser administrado por um Conselho, nos termos do artigo 221 da [Constituição do Estado](#) de São Paulo, devendo ser paritário e composto por representantes dos governos, prestadores de serviços, profissionais de saúde (50%) e usuários (50%), cuja organização e competência deverão ser fixadas em lei. (acrescentado pela Emenda nº 14, de 31.08.2004).

§ 1º O tempo de permanência dos membros do Conselho no cargo será definido pelos seus representados.

§ 2º O Conselho de Saúde, anteriormente referido, será o responsável pelas diretrizes a

serem adotadas na implantação do esquema de saúde para o atendimento à população.

§ 3º O Conselho Municipal de Saúde será o responsável pela destinação e aplicação das verbas destinadas ao setor, autorizado pelo Prefeito Municipal.

§ 4º O sistema de saúde procurará acompanhar as diretrizes federais e estaduais no que diz respeito à isonomia salarial, sendo que tais diretrizes serão regulamentadas por lei ordinária, no máximo até seis meses após a promulgação da lei orgânica municipal.

§ 5º O sistema de saúde acompanhará as diretrizes federais e estaduais no que diz respeito à contratação de profissionais, diretrizes estas que serão regulamentadas por lei ordinária, no máximo até seis meses após a promulgação da Lei Orgânica Municipal.

Art. 202. O sistema de saúde do Município será financiado com recursos orçamentários municipais, estaduais, federais e de outras fontes.

Art. 203. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

§ 1º As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, seguindo as diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

§ 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às entidades privadas com fins lucrativos.

§ 3º O sistema de saúde municipal acompanhará as diretrizes estaduais e federais no que diz respeito à remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.

§ 4º O Conselho Municipal de Saúde indicará uma Comissão, composta de três de seus membros, a qual terá a incumbência de gerenciar o cumprimento e aplicação dos §§ 1º, 2º, 3º, de que trata este artigo.

Art. 204. Ao sistema único de saúde do Município compete, além de outras atribuições, através do Conselho, nos termos da lei:

I - controlar e fiscalizar produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;

II - incentivar a formação, reciclagem e aperfeiçoamento dos recursos humanos da área da saúde, em convênio com as entidades locais e de outros centros;

III - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica em conjunto com o Estado;

IV - participar da formulação da política, da execução e fiscalização das ações de saneamento básico;

V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico, promovendo convênios com entidades locais e de outros centros;

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, inclusive os dos programas estaduais e federais, compreendendo o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele incluído o do trabalho;

IX - fiscalizar as condições de trabalho nas empresas do Município;

X - ser responsável pelo atendimento de pronto socorro, urgências e emergências, por seus próprios serviços ou mediante convênio com as entidades locais, públicas ou privadas;

XI - prestar assistência integral à saúde materno-infantil, aos adolescentes, inclusive escolares, e aos idosos;

XII - criação de programas de prevenção e atendimento aos portadores de deficiência física, sensorial ou mental;

XIII - criação de programas educacionais de prevenção a doenças infecto-contagiosas, a drogas, acidentes e doenças do trabalho;

XIV - garantir direito à obtenção de informações e esclarecimentos de interesse da saúde individual ou coletiva, assim como as atividades desenvolvidas pelos sistemas, ressalvados os casos definidos pelo Conselho.

Art. 205. Devem participar do sistema único de saúde, seguindo a orientação deste, as entidades educacionais de ensino superior locais e afetas à área da saúde, em regime de convênio ou contrato de direito público.

Art. 206. O Poder Público promoverá o amparo às pessoas idosas, assegurando sua participação aos serviços de saúde e defendendo seu bem-estar através de convênios com entidades especializadas.

Art. 207. É vedado aos membros participantes do sistema único de saúde a cobrança de quaisquer honorários aos seus beneficiários.

CAPÍTULO III DO DESPORTO

Art. 208. É dever do Poder Público Municipal fomentar as práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um, observados:

I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações quanto à sua organização e funcionamento;

II - a destinação de recursos públicos para promoção prioritária do desporto educacional, ao esporte comunitário, ao lazer popular, à construção e manutenção de espaços devidamente equipados para as práticas esportivas e o lazer, promoção, estímulo e orientação à prática e difusão da Educação Física;

III - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação municipal, estadual e nacional.

Parágrafo único. O Poder Público incentivará o lazer como forma de integração social.

Art. 209. O Poder Público incrementará a prática esportiva para as crianças, idosos e portadores de deficiências.

Art. 210. O Poder Público Municipal promoverá convênios com as entidades locais, de nível superior ou não, afeitas à área, para desenvolvimento do desporto local.

Art. 211. O Poder Público Municipal se obriga a criar uma Comissão Municipal de Esportes, cuja presidência será de livre nomeação do Prefeito, sendo que esta Comissão constará de no mínimo três (03) profissionais da área responsável pelas modalidades esportivas consideradas olímpicas, subordinadas às respectivas federações e confederações.

CAPÍTULO IV

DA CULTURA, LAZER E TURISMO

Art. 212. O Poder Público garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.

§ 1º O Município protegerá as manifestações de culturas populares.

§ 2º A Lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação.

Art. 213. Constituem patrimônio cultural os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade, nos quais se incluem:

I - as formas de expressão;

II - os modos de criar, fazer e viver;

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

§ 1º O Poder Público Municipal, com colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação.

§ 2º O Poder Público estabelecerá incentivos para a produção e conhecimento de bens e valores culturais.

§ 3º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei.

Art. 214. O Município deverá articular os serviços municipais de esportes, recreação, lazer e cultura, possibilitando o desenvolvimento de atividades turísticas em seu território.

Parágrafo único. Para a promoção do desenvolvimento de que trata o "caput" deste artigo, será indicada pelo Poder Público Municipal uma comissão composta de três membros ligados à área.

CAPÍTULO V

DA PROMOÇÃO SOCIAL

Art. 215. A assistência social é um dos direitos da cidadania, e seus serviços têm como princípio fundamental a valorização do ser humano e a busca da participação social e coletiva.

Art. 216. As ações do Poder Público, por meio de programas e projetos na área de promoção social, serão organizadas, elaboradas, executadas e acompanhadas com base nos seguintes princípios:

I - através da formação de um Conselho constituído por pelo menos cinco (05) membros, com representantes da comunidade e profissionais da área, sendo que o Diretor do Departamento de Promoção Social, sempre um profissional da área, será o Presidente deste Conselho. Tal Conselho será regulamentado através de lei ordinária, no máximo seis (06) meses após a promulgação da Lei Orgânica Municipal.

II - O Conselho anteriormente referido será o responsável pelo recebimento e destinação das verbas destinadas à promoção social;

III - descentralização administrativa, respeitada a legislação federal, cabendo a coordenação e execução de programas às esferas estaduais e municipais, considerando o Município e as comunidades como instâncias básicas para o atendimento e realização dos programas;

IV - integração das ações dos órgãos e entidades da administração em geral, compatibilizando programas e recursos, evitando a duplicidade de atendimentos entre os vários departamentos do Município e a esfera estadual;

V - caberá ao Poder Público manter convênios ou contratos com órgãos da assistência social particulares no sentido de possibilitar maior proximidade dos serviços à população e vice-versa;

VI - caberá ao Poder Público, através do Conselho, a iniciativa de exercer uma ação comunitária junto às famílias participantes de grupos de construção de habitações populares e/ou no processo de adaptação das famílias nos conjuntos habitacionais de população de baixa renda;

VII - caberá ao Poder Público, através do seu Conselho, incentivar, colaborar tecnicamente e fiscalizar a criação e atividades de creches particulares;

VIII - o Município colaborará, dentro de suas possibilidades orçamentárias, com os programas destinados ao atendimento à criança, ao adolescente e ao idoso, desenvolvidos pelas entidades filantrópicas sem fins lucrativos;

IX - O Conselho anteriormente referido será o responsável pela política de promoção social a ser executada e pela definição das prioridades a serem respeitadas.

CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA, EM 05 DE ABRIL DE 1990.

VEREADOR WALNER PELLIZZON - Presidente

VEREADOR LUÍS CARLOS PEREIRA DA CONCEIÇÃO - Vice-Presidente

VEREADOR SINVAL SINTER BRAVIN BANHOS - 1º Secretário

VEREADOR ANTÔNIO LEONILDO REBECHI - 2º Secretário

VEREADOR MAURÍLIO FRANCISCO VIEIRA - Relator da Comissão de Sistematização

VEREADOR GERSON JOSÉ DE CAMARGO GABAS - Presidente da Comissão de Sistematização

VEREADOR GREGÓRIO RODRIGUES GIL - Vice-Presidente da Comissão de Sistematização

VEREADOR ADEMAR RAYMUNDO DE MORAES

VEREADOR ALCIDES DEFENDI

VEREADOR DÉCIO BASSANETTI

VEREADOR FÉLIX SÃO JÚNIOR

VEREADOR HORÁCIO DA SILVA FIGUEIREDO JÚNIOR

VEREADOR JOÃO MORELLI FILHO

VEREADOR AMARIA APARECIDA BERGAMO PALOMBO

VEREADOR ONOFRE DELBSON BARALDI

VEREADOR SÉRGIO REBELATO

VEREADOR WALTER SCHETTINI

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 1º O Executivo deverá reavaliar as isenções, as anistias e as remissões vigentes, propondo ao Poder Legislativo as medidas cabíveis.

Art. 2º Considerar-se-ão revogadas, após dois anos, a partir da data da promulgação da [Constituição Federal](#), as isenções, as anistias e as remissões que não forem confirmadas por lei.

Parágrafo único. A revogação não prejudicará os direitos adquiridos.

Art. 3º Fica assegurada a aplicação da legislação tributária à vigência do sistema tributário municipal, no que não seja com ele incompatível.

Art. 4º Até a promulgação da lei complementar referida no artigo 169, da [Constituição Federal](#), o Município não poderá dispor de pessoal com mais do que 65% do valor das respectivas receitas correntes.

Parágrafo único. Quando a respectiva despesa de pessoal exceder ou excedeu o limite previsto neste artigo, com efeito retroativo a 05 de Outubro de 1988, o Município deverá retornar àquele limite, reduzindo o percentual excedente à razão de um quinto por ano.

Art. 5º Até 31 de Dezembro de 1990, as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações, instituídas ou mantidas pelo Poder Público Municipal, incorporarão aos seus regulamentos ou estatutos as normas desta Lei Orgânica do Município que digam respeito às suas atividades e serviços.

Art. 6º Nos dez primeiros anos da promulgação da [Constituição Federal](#), o Poder Público Municipal desenvolverá esforços, com a mobilização de todos os setores organizados da sociedade e com a aplicação de, pelo menos, 50% dos recursos a que se refere o artigo 212, da [Constituição Federal](#), para eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental.

Art. 7º Para os integrantes das carreiras docentes do magistério público municipal, não se considera, para os fins previstos no artigo 19 das disposições Constitucionais Transitórias da [Constituição Federal](#), a interrupção ou descontinuidade de exercício por prazo igual ou inferior a noventa dias, exceto nos casos de dispensa ou exoneração solicitadas pelo servidor.

Art. 8º A Câmara Municipal de Catanduva editará no mínimo 300 exemplares da Lei Orgânica do Município, para distribuição aos interessados.

Art. 9º Esta Lei Orgânica, aprovada e assinada pelos integrantes da Câmara Municipal, será promulgada pela Mesa e entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA, EM 05 DE ABRIL DE 1990.

Vereador Walner Pellizzon - Presidente

Vereador Luís Carlos Pereira da Conceição - Vice-Presidente

Vereador Sinval Sinter Bravin Banhos - 1º Secretário

Vereador Antônio Leonildo Rebechi - 2º Secretário

Vereador Maurílio Francisco Vieira - Relator da Comissão de Sistematização

Vereador Gerson José de Camargo Gabas - Presidente da Comissão de Sistematização

Vereador Gregório Rodrigues Gil - Vice-Presidente da Comissão de Sistematização

Vereador Ademair Raymundo de Moraes

Vereador Alcides Defendi

Vereador Décio Bassanetti

Vereador Félix Sahn Júnior

Vereador Horácio da Silva Figueiredo Júnior

Vereador João Morelli Filho

Vereador Maria Aparecida Bergamo Palombo

Vereador Onofre Delbson Baraldi

Vereador Sérgio Rebelato

Vereador Walter Schettini